

第 1 部

憲法

▶ 科目別ガイダンス	22
------------	----

第1章 総論	26
--------	----

第1節 憲法の意味	26
-----------	----

第2節 天皇	30
--------	----

第2章 人権	34
--------	----

第1節 人権総論 ※	34
------------	----

第2節 幸福追求権及び 法の下の平等 ※	46
-------------------------	----

第3節 精神的自由権 ※	59
--------------	----

第4節 経済的自由権	78
------------	----

第5節 人身の自由	84
-----------	----

第6節 社会権	90
---------	----

第7節 参政権	97
---------	----

第8節 受益権	99
---------	----

第3章 統治	101
--------	-----

第1節 国会 ※	101
----------	-----

第2節 内閣 ※	111
----------	-----

第3節 裁判所 ※	117
-----------	-----

第4節 財政	129
--------	-----

第5節 地方自治	133
----------	-----

第6節 憲法改正	135
----------	-----

※は『スタートダッシュ』掲載テーマです。

科目別ガイダンス

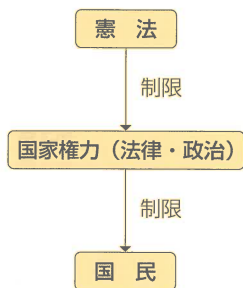
1 憲法とは何か

(1) 憲法の役割

憲法（正式名称は「日本国憲法」）とは、日本における法（ルール）の中で**最上位に位置づけられる根本的な法**のことです。したがって、国家権力は、憲法に違反する法律を作ったり、憲法に違反する政治を行ったりすることはできません。

例えば、国家権力が自分に都合のいいように法律を作って国民の財産を奪ったり逮捕してしまったら、国民は安心して暮らすことができません。そこで、憲法は、**国家権力に対して歯止めをかけ、国民の暮らしを守る役割**を果たしているのです。

【憲法と国家権力】



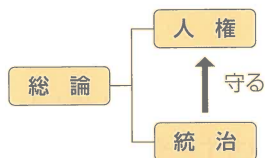
(2) 憲法の全体構造

憲法は、全体に共通する基本原理について定めた「**総論**」、国民の権利について定めた「**人権**」、国の政治の仕組みについて定めた「**統治**」の3つに分けることができます。

なお、「人権」と「統治」はまったく別物というわけではなく、「**統治**」の規定は「**人権**」を守るための手段として存在していることを押さえておきましょう。

以上をまとめると、次の図のようになります。

【憲法の全体構造】



2 出題傾向表

10年間（平成24年度～令和3年度）分の本試験の出題傾向を表にまとめました。

(1) 総論

	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
憲法の意味						○				
天皇							△		△	

○：そのテーマから出題、△：肢の1つとして出題

(2) 人権

	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
人権総論		○		○	○	○	○		○	
幸福追求権及び法の下での平等	○	○	○		○			○		○
精神的自由権		○		○	○	○	○	○	○	○
経済的自由権			○			○				○
人身の自由	△		△		○				○	
社会権	○			○	○		○		○	
参政権							○	○		
受益権										

○：そのテーマから出題、△：肢の1つとして出題

(3) 統治

	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
国会	△	○	△		○			○	○	○
内閣	○		○		△	○	△		△	
裁判所	△		○	○	○			○	△	○
財政	○			○		○				
地方自治										△
憲法改正										

○：そのテーマから出題、△：肢の1つとして出題

3 分析と対策

(1) 学習指針

行政書士試験の憲法は、ほとんどが「人権」と「統治」から出題され、「総論」から出題されることは稀です。そこで、まずは「人権」と「統治」をしっかりと学習し、余裕があれば「総論」も学習するといった順序が効率的です。

(2) 学習内容

① 人権

「人権」では、「精神的自由権」の出題頻度が高いので、「精神的自由権」については今年度も出題されるものと思って十分な学習をしておきましょう。また、「人権総論」や「幸福追求権及び法の下平等」もよく出題されていますので、注意が必要です。

そして、「人権」では、最高裁判所の判例（ある事件について最高裁判所が示した判断）が出題されることが多いので、学習していて最高裁判所の判例が出てきたら、その都度読み込んでいくようにしましょう。なお、最高裁判所の判例は、合憲（憲法に違反しない）か違憲（憲法に違反する）かという結論のみならず、そこに至るまでの理由付け（判旨）についても出題されますので、理由付け（判旨）についてもしっかり押さえるようにしましょう。

② 統治

「統治」では、ほとんどが「国会」「内閣」「裁判所」のいずれかからの出題であり、その他のテーマからの出題は稀ですから、「国会」「内閣」「裁判所」を重点的に学習しましょう。

そして、「統治」では、最高裁判所の判例に加えて、条文知識を問う問題もよく出題されますので、最高裁判所の判例のみならず条文も読み込んでおきましょう。

(3) 近時の出題傾向

近時の行政書士試験の憲法では、簡単な問題（基本的な条文や最高裁判所の判例の知識を問う問題）と難しい問題（聞いたことのないような学者の説を問う問題や、試験の現場でじっくり考えないと解けないような問題）の差が激しいという傾向があります。そこで、憲法では、簡単な問題は取りこぼしのないよう学習し、難しい問題は潔く捨てるといった姿勢が重要となります。

行政書士試験において、憲法は、300点中わずかに28点分しか出題されません。それにもかかわらず、憲法は最初に学習することが多い科目であるため、つ

いつい学習しすぎてしまい、後半の科目に手が回らないという人が多いようですので、注意しましょう。

(4) 得点目標

憲法では、**6割正解**できれば十分といえるでしょう（例年、簡単な問題が6割程度、難しい問題が4割程度出題されます）。

【憲法の得点目標】

出題形式	出題数	得点目標
5肢択一式	5問（20点）	3問（12点）
多肢選択式	1問（8点満点）	6点

第1章 総論

第1節 憲法の意味

重要度 C

学習のPOINT



ここでは、憲法の特徴や基本原理について見ていきます。試験で直接出することは少ないですが、後の学習の前提となるところで、一読しておきましょう。

1 憲法の特徴

憲法は、①**自由の基礎法**、②**制限規範**、③**最高法規**という3つの特色を備えています。

(1) 自由の基礎法

憲法は、人権を保障する規定を多く置いており、その規定の多くが「○○の自由」という名称であることから、自由を基礎づける法であるとされています。

(2) 制限規範

憲法で自由が定められているということは、同時に、国家権力に対してこのような自由を妨げてはならないと宣言しているということです。このことから、憲法は、国家権力を制限する規範であるといえます。※1

(3) 最高法規

① 意義

憲法は、法律などの他のルールよりも上位に位置づけられている国の**最高法規**です（98条1項）。

② 憲法尊重擁護義務

憲法の最高法規性は、法律などの下位のルールや国家権力の行使によって危険にさらされる場合があります。

そこで、憲法を危険にさらすような政治活動を事前に防止す

※1 引っかけ注意!



制限規範とは、国家権力を制限する規範という意味であり、国民を制限する規範という意味ではありません（むしろ国民の暮らしを守る規範です）。

るため、天皇・摂政や、國務大臣・国会議員・裁判官などの**公務員**に対して、憲法を尊重し擁護する義務（これを憲法尊重擁護義務といいます）が課されています（99条）。❷ 図29-7-3

2 憲法の基本原理

憲法の基本原理には、①**国民主権**、②**基本的人権の尊重**、③**平和主義**の3つがあります。

（1）国民主権

国民主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する力又は権威が国民にあるとする原理のことです。

なお、主権の概念は、一般に、①**国家の統治権**、②**国家権力の属性としての最高独立性**、③**国政についての最高の決定権**、という3つの意味で用いられています。

【主権概念】

	意味	具体例
国家の統治権	国土と国民を支配する権利のこと	「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とするポツダム宣言8項の「主権」
国家権力の属性としての最高独立性	国内においては最高、国外に対しては独立であること	「政治道德の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等關係に立たうとする各国の責務であると信ずる」とする憲法前文3項の「主権」
国政についての最高決定権	国の政治のあり方を最終的に決定する力又は権威のこと	①「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とする憲法前文1項の「主権」 ②「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とする憲法1条の「主権」

*2 引っかけ注意!



憲法尊重擁護義務が課せられているのはあくまで公務員であり、一般国民には憲法尊重擁護義務が課せられていません。

(2) 基本的人権の尊重

基本的人権とは、人間が生まれながらにして当然に持っている権利のことです。

基本的人権は、①**固有性**、②**不可侵性**^{ふかしん}、③**普遍性**という3つの性質を持っています。

【基本的人権の性質】

固有性	人間であることにより当然に認められること
不可侵性	国家権力によって侵害されないこと
普遍性	人種・性別などに関係なく誰にでも認められること

(3) 平和主義

日本国憲法は、戦争に対する深い反省から、平和主義の原理を採用し、戦争と戦力の放棄を宣言しています（9条）。

最重要判例

● 砂川事件（最大判昭34.12.16）※1

事案

国が米軍飛行場拡張のため東京都砂川町の測量を開始し、これに反対した地元住民らが基地内に立ち入った行為が、旧日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反に問われたため、日米安全保障条約の合憲性が争われた。

結論

合憲・違憲の判断をしなかった。

判旨

①戦力の意義

9条2項がその保持を禁止した戦力とは、我が国がその主体となってこれに指揮権・管理権を行使しうる戦力をいい、**外国の軍隊は、たとえ我が国に駐留するとしても、ここにいう戦力に該当しない。**

②自衛権の保障の可否

我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然であるから、**9条により我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、憲法の平和主義は決して無防備・無抵抗を定めたものではない。**

※1 よくある質問



Q 憲法の判例には「砂川事件」のよう

に事件名が書かれているものがありますが、憲法の判例は事件名まで覚える必要があるんですか？



A 事件名は単なる通称にすぎず、最

高裁判所が名付けた正式なものではありませんし、事件名を知らなければ正解できないような問題は出題されませんから、事件名まで覚える必要はありません。

確認テスト

- ☐☐☐ 1 憲法は、法律などの他のルールよりも上位に位置づけられている国の最高法規である。
- ☐☐☐ 2 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の一般国民は、憲法を尊重し擁護する義務を負う。
- ☐☐☐ 3 「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とする憲法1条の「主権」は、国家権力の属性としての最高独立性の意味である。

解答 1 ○ (98条1項) 2 × 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務を負うが (99条)、一般国民はこのような義務を負わない。 3 × 国政についての最高の決定権の意味である。



学習のPOINT

天皇については、条文からの出題がほとんどですので、条文をくり返し読んでおきましょう。特に、天皇の国事行為（6条、7条）は覚えておきましょう。

1 天皇の地位

大日本帝国憲法※1では、天皇は国政に関する最終的な決定権限を有する主権者とされていました。したがって、大日本帝国憲法の下では、天皇が一番偉かったといえます（天皇主権）。

しかし、日本国憲法は、国民を主権者とし、天皇は**象徴**※2としての地位にとどまるものとしました（1条）。したがって、日本国憲法の下では、一番偉いのは国民であり、天皇ではありません（国民主権）。※3

2 皇位継承

世襲制は、国民の意思とかかわりなく天皇の血縁者に皇位を継承させる制度ですから、民主主義の理念及び平等原則に反するものといえます。

しかし、日本国憲法は、天皇制を存続させるために必要と考え、例外的に皇位は**世襲**のものと規定しています（2条）。※4

3 天皇の権能

(1) 範囲

天皇は、憲法の定める国事に関する行為（これを**国事行為**といいます）のみを行い、国政に関する権能を有しません（4条1項）。国事行為は、いずれも形式的・儀礼的な行為です。

国事行為の具体例としては、**内閣総理大臣**と**最高裁判所の長たる裁判官**の任命があります（6条1項・2項）。つまり、行政の長と司法の長といった偉い人たちについては、天皇が直々

※1 用語

大日本帝国憲法：現在の日本国憲法ができる前の憲法のこと。明治憲法とも呼ばれる。

※2 用語

象徴：抽象的で形のないものを表すための具体的で形のあるもののこと。

※3 重要判例

天皇は日本国の象徴であるから、天皇には民事裁判権が及ばない（最判平1.11.20）。図29-3-4

※4 参考

憲法上、皇位の継承については世襲制が規定されているのみであり、女子の天皇即位は禁止されていない。もともと、皇室典範によって、女子の天皇即位は禁止されている。

※5 用語

権能：ある事柄について権利を主張し行使できる能力のこと。

に任命するのです。圖18-4-ア

【国家機関の指名・任命】※6

	指名	任命
内閣総理大臣	国会 (6条1項)	天皇 (6条1項)
国務大臣	————	内閣総理大臣 (68条1項)
最高裁判所長官	内閣 (6条2項)	天皇 (6条2項)
長官以外の 最高裁判所裁判官	————	内閣 (79条1項)
下級裁判所裁判官	最高裁判所 (80条1項前段)	内閣 (80条1項前段)

また、天皇は、内閣の助言と承認により、以下のような国事行為を行います(7条)。

① 憲法改正・法律・政令※7・条約※8の公布(1号)

圖18-4-イ、27-7-4

公布とは、成立したルールを公表して一般国民が知り得る状態におくことです。

② 国会の召集(2号)※9

召集とは、期日や場所を指定して国会議員に集合を命ずる行為のことです

③ 衆議院の解散(3号) 圖18-4-オ

衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に衆議院議員全員の資格を失わせることです。

④ 国会議員の総選挙の施行の公示(4号)

総選挙の施行の公示とは、総選挙の期日を国民に知らせることです。

⑤ 国務大臣※10 その他の官吏※11の任免の認証(5号)

圖18-4-ウ、26-6-2

認証とは、ある行為が権限のある機関によってなされたことを外部に証明することです。なお、任免とは、任命と罷免の略で、選任したり辞めさせたりすることです。

※6 よくある質問



Q 指名と任命の違いは何ですか？



A 指名とは、誰をその地位につける

かを選ぶ行為にすぎず、指名の時点ではまだその地位についているわけではありません。これに対して、任命とは、その地位についたこととなる効力を発生させる行為のことです。

※7 用語

政令：内閣が制定するルールのこと。

※8 用語

条約：国家と国家の間の文書による合意のこと。

※9 引っかけ注意!



国会の「召集」であり、「招集」

ではありません。多肢選択式で「招集」を選ばないように注意しましょう。

※10 用語

国務大臣：内閣の構成員である大臣のこと。

※11 用語

官吏：国家公務員のこと。

⑥ ^{おんしや}恩赦の認証（6号） 図 18-4-エ、30-7-イ・ウ

大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権をまとめて**恩赦**と呼びます。要するに、政治的理由により刑罰を免除することです。

⑦ 栄典の授与（7号）

栄典とは、特定の人に対してその榮譽を表彰するために認められる特別な地位のことです。

⑧ 批准書その他の外交文書の認証（8号）

批准書とは、国家が条約の内容を審査し、確定的な同意を与えた書面のことです。

⑨ 外国の大使・公使の接受（9号）

接受とは、外国の大使・公使と儀礼的に面会することです。

⑩ 儀式を行うこと（10号）

「儀式を行うこと」とは、天皇が主宰して儀式を行うことを意味します。※1

(2) 要件

天皇が国事行為をするためには、**内閣**の助言と承認が必要であり（3条）、天皇はこの助言を拒否することはできません。

(3) 代行

① ^{せつしやう}摂政

天皇が成年に達しないときや、精神・身体の重患又は重大な事故により自ら国事行為を行うことができないときは、天皇の権能は、**摂政**が代行します（皇室典範16条）。

この場合、摂政は、天皇の名で国事行為を行います（5条）。

② 国事行為の委任

摂政を置くほどではないものの、天皇が一時的に国事行為を行うことができないときは、天皇は、国事行為を他の人に委任することができます（4条2項）。※2

4 皇室の財産授受の議決

皇室へ財産が集中することや、皇室が特定の個人や団体と特別な関係を結ぶことで不当な支配力を持つことを防ぐため、皇室の財産授受については**国会の議決**が必要とされています（8条）。※3

※1 参考

天皇が全国植樹祭に参列することは、「儀式を行うこと」に当たらない。

※2 具体例をイメージ

例えば、海外旅行や病気の場合などである。

※3 引っかけ注意!



皇室の財産授受に関する国会の議決

（8条）には衆議院の優越は認められませんが、皇室の費用に関する国会の議決（88条）には衆議院の優越が認められます。両者をしっかり区別して覚えておきましょう。

確認テスト

- ☐☐☐ 1 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- ☐☐☐ 2 内閣総理大臣の指名は、天皇の国事行為である。
- ☐☐☐ 3 天皇の国事に関するすべての行為には、国会の助言と承認を必要とし、国会が、その責任を負う。
- ☐☐☐ 4 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。

解答 1 ○ (2条) 2 × 内閣総理大臣の指名は、国会の機能である (67条1項前段)。なお、天皇の国事行為は、内閣総理大臣の任命である (6条1項)。3 × 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う (3条)。4 ○ (8条)

第2章 人権

第1節 人権総論

重要度 A

学習のPOINT



人権総論では、各種の人権に共通して問題となる事柄、すなわち、①人権の分類、②人権の享有主体、③人権の限界、④人権の私人間効力の4つを学習します。

1 人権の分類

人権とは、人間が生まれながらにして当然にもっている権利のことです。人権は、その性質に応じて、①自由権、②社会権、③参政権、④受益権の4種類に分類することができます。^{※1}

【人権の分類】

自由権	国家が国民に対して強制的に介入することを排除して個人の自由な活動を保障する権利
社会権	社会的弱者が人間に値する生活を送れるよう国家に一定の配慮を求める権利
参政権	国民が自己の属する国の政治に参加する権利
受益権 ^{※2}	人権の保障を確実なものとするため、国に対して一定の行為を求める権利

自由権は、さらに①精神的自由権、②経済的自由権、③人身の自由の3種類に分類することができます。

【自由権の分類】

精神的自由権	学問・表現などの精神的活動を行う自由
経済的自由権	職業選択などの経済的活動を行う自由
人身の自由	国家から不当に身体を拘束されない自由

※1 参考

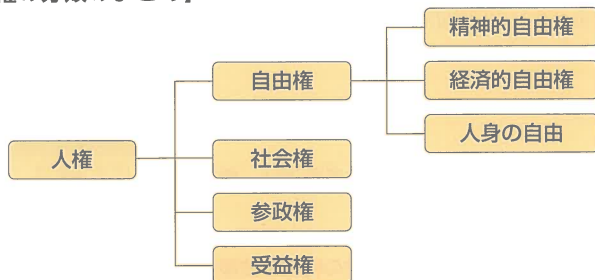
自由権は「国家からの自由」とも呼ばれる。なお、社会権は「国家による自由」、参政権は「国家への自由」と呼ばれる。

※2 参考

受益権は、国務請求権とも呼ばれる。

これらをまとめると、以下のような図で表すことができます。

【人権の分類のまとめ】



2 人権の享有主体

人権の享有主体とは、人権が保障されている人のことです。ここでは、法人※3や外国人※4が人権の享有主体となるかが問題となります。

(1) 法人の人権

人権とは人間が生まれながらにして当然にもっている権利のことですから、本来、自然人※5でなければ人権は保障されないはずですが。しかし、法人も、社会においては重要な存在です。

そこで、最高裁判所の判例は、法人についても、**権利の性質上可能な限り**人権が保障されるとしています（八幡製鉄事件：最大判昭45.6.24）。※6

法人に保障される人権と保障されない人権をまとめると、以下のようになります。

【法人の人権】

法人に保障される人権	法人に保障されない人権
①精神的自由権 ②経済的自由権 ③受益権	①人身の自由 ②社会権 ③参政権

法人の人権については、以下のような判例があります。

※3 用語

法人：法律の規定により権利をもつことが認められている会社などの団体のこと。

※4 用語

外国人：日本国籍を取得していない人のこと。

※5 用語

自然人：生身の人間のこと。

※6 具体例をイメージ

「権利の性質上可能な限り」というのは、例えば、法人は自然人と違って体をもっていないので、法人には人身の自由が保障されないというような場合である。

最重要判例

● 八幡製鉄事件（最大判昭45.6.24）

■ 事実

八幡製鉄の代表取締役が特定の政党※1に対して政治献金をしたため、同社の株主がその行為の責任を追及する訴訟を提起し、この政治献金が会社の目的の範囲外の行為であり無効ではないかが争われた。※2

■ 結論

有効である。

■ 判理

①法人の人権

憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、**性質上可能な限り、内国の法人にも適用される。**

②会社の政治的行為の自由

会社は、自然人たる国民と同様、**国や政党の特定の政策を支持・推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。** 昭29-3-2

※1 用語

政党：政治上の主義・施策を推進・反対するために結成された団体のこと。

※2 参考

民法34条は、「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と規定し、法人の目的の範囲外の行為は無効であるとしている。

最重要判例

● 南九州税理士会政治献金事件（最判平8.3.19）

■ 事実

強制加入団体である税理士会が、会の決議に基づいて、税理士法を業界に有利な方向に改正するための工作資金として会員から特別会費を徴収し、それを特定の政治団体に寄付した行為が、税理士会の目的の範囲外の行為であり無効ではないかが争われた。

■ 結論

無効である。※3

■ 判理

税理士法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々な思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されているから、税理士会が決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。したがって、**税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に会員の寄付をすることは、たとえ税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、税理士会の目的の範囲外の行為である。**

※3 重要判例

阪神・淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会（強制加入団体）に3000万円の復興支援拠出金を寄付することは、群馬司法書士会の目的の範囲内の行為であり、そのために登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の同会の総会決議は、有効である（群馬司法書士会事件：最判平14.4.25）。

(2) 外国人の人権

憲法第3章は「国民の権利及び義務」というタイトルで人権について規定していますから、本来、日本国民でなければ人権は保障されないはずですが、しかし、人権は人間が生まれながらにして当然にもっている権利である以上、日本国民と外国人を区別するのは妥当ではありません。

そこで、最高裁判所の判例は、外国人についても、**権利の性質上日本国民のみを対象としている場合**を除いて人権が保障されるとしています（マククリーン事件：最大判昭53.10.4）。※4

最重要判例

● マククリーン事件（最大判昭53.10.4）

事案

アメリカ人のマククリーン氏が日本に入国し、1年後に在留期間更新の申請をしたところ、法務大臣は、マククリーン氏が在留中に政治活動を行ったことを理由に更新を拒否した。そこで、この更新拒否処分が政治活動の自由を侵害して違法ではないかが争われた。

結論

適法

判旨

①外国人の人権

憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、**権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ**。図18-6-1 ※5、23-4-3

②外国人の政治活動の自由

政治活動の自由は、**我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないものを除き、その保障が及ぶ**。図23-4-3、27-3-3、29-3-1

③外国人の在留 ※6 の権利

憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するととどまり、憲法上、外国人は、**我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求する権利を保障されているものでもない**。

外国人に保障される人権と保障されない人権をまとめると、以下のようになります。

【外国人の人権】

外国人に保障される人権	外国人に保障されない人権
①自由権 ②受益権	①入国・再入国の自由 ②社会権 ③参政権

① 入国の自由

入国の自由は、外国人には保障されません（最大判昭32.6.19）。これは、国際法上、国家が自己に危害を及ぼすおそ

※4 具体例をイメージ

「権利の性質上日本国民のみを対象としている場合を除いて」というのは、例えば、参政権は国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上日本国民のみを対象としている権利であるから、外国人には参政権が保障されないというような場合である。

※5 過去問チェック

憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国民」を主語としている権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。→ × (18-6-1)

※6 用語

在留：入国した後、日本にとどまること。

れのある外国人の入国を拒否することは、その国家の権限に属するとされているからです。※1

最重要判例 ● 森川キャサリーン事件（最判平4.11.16）

事案 日本に入国して定住しているアメリカ人の森川キャサリーン氏が、韓国へ旅行するため再入国許可の申請をしたところ、不許可とされた。そこで、この不許可処分が再入国の自由を侵害して違法ではないかが争われた。

結論 適法

判旨 我が国に在留する外国人は、憲法上、**外国へ一時旅行する自由を保障されているものではなく、再入国の自由も保障されない。** 総19-6-5 ※2、27-3-2

② 社会権

社会権は、各人の所属する国が保障すべき権利ですから、外国人には保障されません。

最重要判例 ● 塩見訴訟（最判平1.3.2）

事案 外国人が知事に対して（旧）障害福祉年金の請求を行ったところ、この請求が却下された。そこで、当該却下処分が憲法14条、25条に違反しないかが争われた。

結論 合憲

判旨 社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、**その限られた財源の下で福祉の給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。** 総19-6-4、27-3-5

③ 参政権

参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利ですから、外国人には保障されません。

最重要判例 ● 外国人の地方選挙権（最判平7.2.28）

事案 外国人が地方公共団体 ※3 の選挙人名簿に登録されていないことを不服として選挙管理委員会に対して異議の申出をした。そこで、外国人にも地方選挙権が保障されるかが争われた。

※1 重要判例

憲法上、外国移住の自由が保障されていることから（22条2項）、外国人の出国の自由は保障される（最大判昭32.12.25）。

※2 過去問チェック

外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されていないが、憲法22条1項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行のため出国し再入国する自由も認められる。→ ×（19-6-5）

※3 用語

地方公共団体：市町村や都道府県のこと。

結論 外国人には地方選挙権が保障されない。※4**判例**

①憲法93条2項の「住民」の意味

憲法93条2項で地方公共団体の長や議会の議員などを選挙することとされた「住民」とは、**地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。** 圖23-4-4

②外国人の地方選挙権の許容

我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、**法律をもって、地方公共団体の長・議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。** しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、**このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。** 圖18-2-ウ、19-6-2、23-4-5

最重要判例● **外国人の公務就任権** ※5 (最大判17.1.26)**事案**

外国人である東京都の職員が管理職選考試験を受験しようとしたところ、日本国籍を有していないことを理由に拒否された。そこで、この拒否処分が法の下の平等を定めた憲法14条1項に反するのではないかが争われた。

結論

合憲

判旨

地方公共団体が、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、**合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、このような措置は、憲法14条1項に違反するものではない。** ※6 圖19-6-3

※4 重要判例

外国人には国政選挙権も保障されていない(最判平5.2.26)。

※5 用語

公務就任権：公務員に就任する権利のこと。

※6 参考

この判例は、理由付けとして、国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところではないという点を挙げている。 圖27-3-4

※7 具体例をイメージ

例えば、週刊誌の記者が政治家Aに恨みを抱いていたため、そのような事実もないのに「Aはワイロをもらってばかりの汚職政治家だ!」といった記事を週刊誌に掲載した場合、記者には表現の自由(21条1項)が保障されているから、本来、このような記事を掲載することも自由なはずである。しかし、これを認めると、政治家Aの名誉を侵害することになる。

3 人権の限界

(1) 公共の福祉による人権制限

憲法は、人権を「侵すことのできない永久の権利」(11条)であるとしていますから、国家権力は、人権を制限することができないのが原則です。しかし、ある人の人権を保障することが、他の人の人権を侵害することになる場合があります。 ※7

そこで、憲法は、人権を「**公共の福祉**に反しない限り」(13条)認めることとして、ある人の行為が他の人の人権を侵害す

る場合には、その行為は制限されるものとしています。

このように、ある人の人権と他の人の人権が衝突した場合に、これを調整するために一方の人権を制限することを、公共の福祉による人権制限といいます。

【公共の福祉による人権制限】



(2) 特別な法律関係に基づく人権制限

公務員や在監者※1のように、国家権力と特別な関係にある人については、一般国民にはない特別の人権制限が許されると考えられています。

① 公務員の人権

公務員は、政治的に中立であることが要求され、政治的目的をもって政治的行為を行うことが禁止されています。※2

最重要判例 ● 猿払事件 (最大判昭49.11.6)

事案 郵便局に勤務する現業※3 国家公務員が、特定の政党を支持する目的でポスターの掲示や配布をした行為が、国家公務員法102条1項及び人事院規則14-7に違反するとして起訴された。そこで、国家公務員法及び人事院規則の合憲性が争われた。

結論 合憲

判意 ①政治的行為の保障

国家公務員法102条1項及び人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずることはいうまでもない。憲18-5-1

②公務員の政治的行為の自由

公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。

③公務員の政治的行為の禁止の合憲性判定基準※4

公務員の政治的行為を禁止することができるかの判断に当

※1 用語

在監者：刑務所などに強制的に収容されている者のこと。

※2 具体例をイメージ

例えば、ある公務員がA党の熱狂的な支持者であり、A党に有利なようにしか公務を行わないとしたら、A党を支持しない国民は公務を信頼しなくなってしまうことから、公務員には政治的中立性が要求されている。

※3 用語

現業：企業経営などの非権力的な行政事務のこと。

※4 参考

猿払事件判決の示した合憲性判定基準を合理的関連性の基準という。

判旨

たつては、**禁止の目的、禁止の目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の3点から検討することが必要である。**※5 同18-5-2

最重要判例

● 堀越事件（最判平24.12.7）

事案

当時の社会保険庁に勤務していた国家公務員が、特定の政党を支持する目的で政党機関誌を配布した行為が、国家公務員法110条1項19号・102条1項、人事院規則14-7に違反するとして起訴された。そこで、国家公務員法及び人事院規則の罰則規定の合憲性が争われた。

結論

国家公務員法及び人事院規則の罰則規定は合憲だが、本件配布行為は当該罰則規定の構成要件※6 に該当しない。

判旨

①国家公務員法102条1項の「政治的行為」の意味
国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」とは、**公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指す。**同29-3-3、30-41-ア・イ

②本件配布行為の構成要件該当性

本件配布行為は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、**公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず、本件配布行為は当該罰則規定の構成要件に該当しない。**同30-41-ウ・エ

② 在監者の人権

在監者については、逃亡や証拠隠滅などを防止するため、刑事施設に強制的に収容するという身体の拘束が認められています。

最重要判例

● 在監者の喫煙の自由（最大判昭45.9.16）

事案

在監者に対して喫煙を禁止していた旧監獄法施行規則が憲法13条に違反しないかが争われた。

結論

合憲

※5 重要判例

裁判官に対し「積極的に政治運動をすること」を禁止することは、その目的が正当であつて、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものではないから、憲法21条1項に違反しない（寺西裁判官事件：最大決平10.12.1）。同元-7-4

※6 用語

構成要件：法律により犯罪として定められた行為の類型のこと。

判旨

①喫煙の自由の保障

喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一つに含まれるとしても、**あらゆる時・所において保障されなければならないものではない。**

②在監者の喫煙の禁止の合憲性

在監者の喫煙を禁止することは、**必要かつ合理的な規制である。**

最重要判例

● よど号ハイジャック記事抹消事件 (最大判昭58.6.22)

事実

在監者が新聞を定期購読していたところ、拘留所^{※1}長がよど号ハイジャック事件に関する新聞記事を全面的に抹消した。そこで、その抹消処分が在監者の閲読の自由を侵害して違憲ではないかが争われた。

結論

合憲

判旨

①閲読の自由の保障

新聞紙・図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨・目的から、**その派生原理として当然に導かれる。** 昭18-6-2^{※2}

②在監者の閲読の自由に対する制限

在監者の閲読の自由に対する制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序が害される一般的・抽象的なおそれがあるだけでは足りず、その閲読を許すことにより、**監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性^{（いんげんせい）}があることと認められることが必要である。**^{※4} 昭2-3

※1 用語

拘留所：主に刑が確定していない刑事被告人を収容しておく場所のこと。

※2 過去問チェック

国家権力の統制下にある在監者に対しては、新聞、書籍を閲読する自由は、憲法上保障されるべきではないとするのが、判例である。→× (18-6-2)

※3 用語

蓋然性：可能性が高いこと。

※4 引っかけ注意!



よど号ハイジャック記事抹消事件判

決は、在監者の閲読の自由に対する制約の合憲性を「相当の蓋然性」の有無で判断しています。「明白かつ現在の危険」があることまでは要求していません。

4 し じんかんこうりよく 人権の私人間効力

(1) 人権の私人間効力とは何か

従来、憲法の人権規定は、国家権力による国民の人権の侵害を排除するものであり、国家権力と国民の間でのみ適用されるものであるとされてきました。しかし、資本主義の発展により、社会の中に強い力をもった大企業のような私的団体が生まれ、国家権力のみならず、私的団体によっても国民の人権が侵害されるようになってきました。

そこで、憲法の人権規定を適用することにより、私的団体による人権侵害を排除する必要があるのではないかが問題となり

ます。このように、憲法の人権規定が私人と私人の間でも適用されるかといった問題のことを**人権の私人間効力**の問題といえます。

(2) 間接適用説

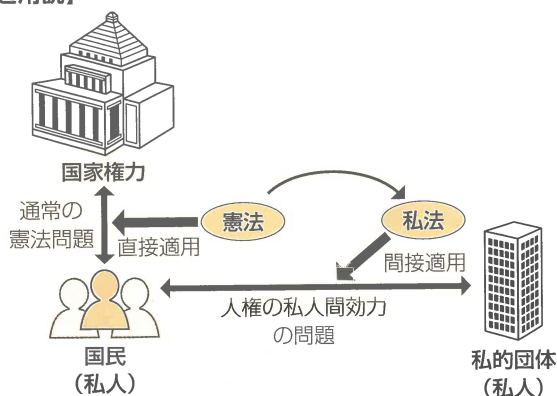
人権の私人間効力の問題については、考え方が分かれています。まず、憲法の人権規定が私人と私人の間でも直接適用されるとする考え方があります（これを**直接適用説**といいます）。しかし、この考え方によると、私人相互の関係に対して憲法が大きく介入することになり、**私的自治の原則**※5に反することになってしまいます。

そこで、最高裁判所の判例は、憲法の人権規定は、民法などの私法※6を通して、間接的に適用されるとしています（三菱樹脂事件：最大判昭48.12.12）。これを**間接適用説**といいます。※7

例えば、女性であることを理由に会社で雇ってもらえなかった場合、憲法14条1項が性別による差別を禁止している以上、このような憲法に反する措置は公の秩序に反するとして、民法90条※8により無効であると判断するのです（憲法14条1項違反により無効であると判断するわけではありません）。

以上をまとめると、次のような図になります。

【間接適用説】



※5 用語

私的自治の原則：私人相互の関係はその当事者の意思に委ねるべきとする原則のこと。

※6 用語

私法：私人相互の関係について規定した法律のこと。

※7 参考

間接適用説に立ったとしても、①投票の秘密（15条4項）、②奴隷的拘束からの自由（18条）、③労働基本権（28条）は、私人間に直接適用される。

※8 参考

民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と規定している。

最重要判例

● 三菱樹脂事件（最大判昭48.12.12）

事案

大学卒業後、三菱樹脂株式会社に採用された者が、在学中の学生運動歴について入社試験の際に虚偽の申告をしたという理由で、試用期間終了時に本採用を拒否された。そこで、特定の思想を有することを理由に本採用を拒否することが憲法に違反しないかが争われた。

結論

違反しない（間接適用説）。

判旨

①人権規定の私人間への適用

憲法の自由権的基本権の保障規定は、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、**私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない**。私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合があるが、このような場合でも、憲法の基本権保障規定の適用ないし類推適用※1を認めるべきではない。※2 図25-4-1

②思想・信条の調査の可否

企業者が、労働者の採否決定に当たり、労働者の思想・信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも**違法ではない**。

③思想・信条を理由とする雇用の拒否

企業者が特定の思想・信条を有する者をそれを理由として雇い入れることを拒んでも、**それを当然に違法としたり、直ちに民法上の不法行為※3とすることはできない**。図18-3-2、25-4-5

※1 用語

類推適用：ある事項を直接に規定した法規がない場合に、それに類似した事項を規定した法規を適用すること。

※2 重要判例

国が行政の主体としてでなく私人と対等の立場に立って、私人との間で個々の締結する私法上の契約は、当該契約がその成立の経緯及び内容において実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりが無いといえるような特段の事情のない限り、憲法9条の直接適用を受けない（百里基地訴訟：最判平1.6.20）。図25-4-4

※3 用語

不法行為：故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し、これによって損害を生じさせること（民法709条）。

最重要判例

● 昭和女子大事件（最判昭49.7.19）

事案

無届で法案反対の署名活動を行ったり、許可を得ないで学外の政治団体に加入したりした行為が、学則の具体的な細則である生活要録の規定に違反するとして、学生が退学処分を受けた。そこで、この学生が、退学処分が憲法19条に違反することを理由に学生たる地位の確認を求めて争った。

結論

退学処分は憲法19条に違反しない（間接適用説）。

判旨

①人権規定の私人間への適用

憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、**専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではない**。図18-3-5

判旨

②退学処分の合憲性

私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定することができ、学生の子政治活動を理由に退学処分を行うことは、**懲戒権者に認められた裁量権の範囲内にある。** 25-4-2

最重要判例

● 日産自動車事件（最判昭56.3.24）

事案

企業における定年年齢を男子60歳、女子55歳とした男女別定年制が、法の下平等に反しないかが争われた。

結論

法の下平等に反する（間接適用説）。

判旨

就業規則 4 中、女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに基づき、**性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。** 25-4-3、30-27-5

※4 用語

就業規則：使用者が事業場における労働条件などを定めたもののこと。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される。
- ☐ ☐ ☐ **2** 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、政治活動の自由のように権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
- ☐ ☐ ☐ **3** 公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。
- ☐ ☐ ☐ **4** 憲法の自由権的基本権の保障規定は、私人相互の関係を直接規律することを予定するものである。

解答

1 ○（八幡製鉄事件：最大判昭45.6.24） **2** ×政治活動の自由についても、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないものを除き、その保障が及ぶ（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。 **3** ○（猿払事件：最大判昭49.11.6） **4** ×私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない（三菱樹脂事件：最大判昭48.12.12）。

学習のPOINT

ここでは、自由権・社会権・参政権・受益権のいずれにも分類されない人権について見ていきます。判例からの出題がほとんどですので、判例をくり返し読んでおきましょう。



1 幸福追求権

(1) 幸福追求権とは何か

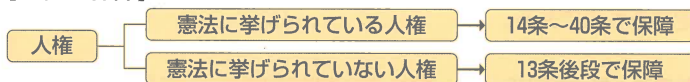
日本国憲法は、14条～40条で人権（自由権・社会権・参政権・受益権）について詳しく規定しています。

もっとも、これらの規定は、歴史的に国家権力による侵害の多かった重要な人権を挙げたものにすぎず、すべての人権を網羅したものではありません。また、社会の変化により、憲法が作られた当時では考えられなかった人権侵害がなされる可能性があります。※1

そこで、14条～40条に挙げられていない人権であっても、個人が人格的に生存するために不可欠と考えられるものは、「新しい人権」として憲法上保障されます。その根拠となる規定が**幸福追求権**（幸福追求に対する国民の権利）を定めた13条後段なのです。※2

まとめると、以下のようになります。

【人権の保障】



(2) 新しい人権

幸福追求権を根拠として認められた「新しい人権」としては、肖像権、プライバシー権、自己決定権などがあります。※3

① 肖像権

肖像権とは、許可なく容貌・姿態を撮影されない権利のこと

※1 具体例をイメージ

例えば、インターネット上の掲示板による名誉毀損などである。

※2 参考

幸福追求権を定めた13条後段は、14条以下に列挙されている個別の人権の保障が及ばない場合に限って適用されるとするのが通説である（補充的保障説）。

※3 参考

環境権（良好な環境を享受する権利）や嫌煙権は、「新しい人権」として認められていない。

です。最高裁判所の判例は、憲法13条を根拠に実質的な肖像権を認めています（肖像権を認めると明言したわけではありません）。※4 ※5

最重要判例**● 京都府学連事件（最大判昭44.12.24）****事実**

デモ行進に際し警察官が犯罪捜査のために行った写真撮影が、憲法13条に違反しないかが争われた。

結論

合憲

判旨**①容ぼう等を撮影されない自由**

何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう等（容ぼう・姿勢）を撮影されない自由を有するから、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、**憲法13条の趣旨に反し許されない**。図23-3-1、3-4-1

②撮影が許容される場合

犯罪を捜査することは公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の1つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるため、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、**その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれていても、これが許容される場合がありうる**。具体的には、現に犯罪が行われ若しくは行われた後がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、**その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは**、例外的に撮影が許される。図23-3-1

② プライバシー権

プライバシー権とは、従来、「私生活をみだりに公開されない権利」と定義されてきました。しかし、情報化社会の進展に伴い公権力や大企業等によって個人情報保有されるようになったことから、人格的な生存を実現するためには、単に私生活を公開されないだけでなく、自分の情報を自分でコントロールできるようにする必要性が生じました。そこで、現在では、**プライバシー権とは、自己に関する情報をコントロールする権利**と定義されています。※6 図26-3-3

最重要判例**● 前科照会事件（最判昭56.4.14）****事実**

弁護士が区役所に対して前科及び犯罪経歴を照会し、区役所がこれに応じたため、前科及び犯罪経歴を公開された者が、プライバシー侵害を理由に損害賠償を求めて争った。

※4 重要判例

自動速度監視装置（オービス）による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われ、かつ緊急に証拠を保全する必要があり、方法も相当である場合には、許容される（最判昭61.2.14）。

※5 重要判例

写真週刊誌のカメラマンが、法廷において、手錠をされ腰縄を付けられた状態の被疑者の容ぼう・姿勢をその承諾なく撮影した行為は、不法行為法上違法である（最判平17.11.10）。もっとも、法廷において訴訟関係人から資料を見せられている状態や手振りを交えて話しているような状態の容ぼう・姿勢を描いたイラスト画を写真週刊誌に掲載して公表した行為は、不法行為法上違法であるとはいえない（同判例）。

※6 重要判例

犯罪を犯した少年を特定することが可能な記事を掲載した場合、この記事の掲載によって不法行為が成立するかどうかは、被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無等を審理し、個別具体的に判断すべきである（最判平15.3.14）。図23-3-4

結論 損害賠償請求は認められる。

判旨 前科等（前科・犯罪経歴）は、人の名誉・信用に直接かかる事項であり、前科等のある者であっても、これをみだりに公開されないという**法律上の保護に値する利益を有する**。したがって、市区町村長が漫然と※1弁護士会の照会に応じ、**犯罪の種類・軽重を問わず**、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当たる。※2

最重要判例 ● ノンフィクション「逆転」事件（最判平6.2.8）

事案 ノンフィクション小説「逆転」で実名を掲載され前科を公表された者が、その作者に対して、プライバシー侵害を理由に損害賠償を求めて争った。

結論 損害賠償請求は認められる。

判旨 ①実名掲載の可否

ある者の前科等にかかわる事実、刑事事件・刑事裁判という社会一般の関心・批判の対象となるべき事項にかかわるものであるから、事件それ自体を公表することに歴史的・社会的な意義が認められるような場合には、**事件の当事者についても、その実名を明らかにすることが許されないとはいえない**。○23-3-2 ※3

②損害賠償請求の可否

ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表した場合、**公表する理由よりも公表されない法的利益が優越するときには、公表された者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる**。

最重要判例 ● ^{おとな}指紋押捺拒否事件（最判平7.12.15）

事案 外国人登録法により外国人登録原票などへの指紋押捺を義務付けられたことが、憲法13条に違反しないかが争われた。※4

結論 合憲

判旨 ①指紋とプライバシー

指紋は、性質上万人不同性、終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では**個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある**。○23-3-3

②外国人の指紋押捺を強制されない自由

国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、**この自由の保障は、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ**。○19-6-1、27-3-1

※1 用語

漫然と：考えもなく、惰性でということ。

※2 引っかけ注意!



前科照会事件判決は、「プライバシー権」という用語を明示しているわけではありません。

※3 過去問チェック

前科は、個人の名誉や信用に直接関わる事項であるから、事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合であっても、事件当事者の実名を明らかにすることは許されない。→×（23-3-2）

※4 参考

外国人指紋押捺制度は、1999年の外国人登録法改正により廃止され、2012年には外国人登録法自体も廃止されている。

判旨

③外国人登録法が定めていた指紋押捺制度の合憲性

外国人登録法が定めていた在留外国人についての指紋押捺制度は、その立法目的に十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できるものであり、**方法としても一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められる。**

最重要判例

● 早稲田大学講演会参加者名簿提出事件（最判平15.9.12）

事案

早稲田大学が、外国国家主席の講演会を開催するに先立ち、参加者の学籍番号・氏名・住所・電話番号を記入した名簿の写しを警察に提出したため、参加者がプライバシー侵害を理由に損害賠償請求訴訟を提起した。

結論

損害賠償請求は認められる。

判旨

①講演会の参加申込者の学籍番号等の性質

大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号・氏名・住所・電話番号は、大学が個人識別等を行うための単純な情報であって、その限りにおいては、**秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。**

②法的保護の有無

しかし、このような情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えことは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきであるから、**プライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。**

最重要判例

● 住基ネット訴訟（最判平20.3.6）

事案

行政機関が住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）により個人情報を収集・管理・利用することは、憲法13条の保障するプライバシー権その他の人格権を違法に侵害するものではないかが争われた。^{※5}

結論

合憲

判旨

①個人情報を開示・公表されない自由

憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しており、**何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有する。** 図28-4-1

②本人確認情報の性質

いわゆる住基ネットによって管理・利用等される氏名・生年月日・性別・住所からなる本人確認情報は、社会生活上は

※5 参考

住基ネット訴訟の最高裁判所判決は、自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利（プライバシー権）の性質について、判示したわけではない。

図28-4-2

判旨

一定の範囲の他者には当然開示されることが想定され、**個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報とはいえない。** 図 23-3-5、28-4-3

③ 住基ネットの適法性

住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、**住民サービスの向上および行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているもの**ということができる。 図 28-4-4

また、住基ネットにおけるシステム技術上・法制度上の不備のために、**本人確認情報が法令等の根拠に基づかず**に**または正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示・公表される具体的な危険が生じている**ということとはできない。 図 28-4-5

④ 権利侵害の有無

いわゆる住基ネットにより行政機関が住民の本人確認情報を収集・管理・利用する行為は、当該住民がこれに同意していないとしても、**憲法13条の保障する個人に関する情報のみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。**

③ 自己決定権

自己決定権とは、個人の人格的生存にかかわる重要な事柄を国家権力の干渉なしに各自が決定することができる権利のことです。 ※1

最重要判例

● エホバの証人輸血拒否事件（最判平12.2.29）

事案

エホバの証人の信者が自己の意思に反して輸血をされたため、輸血をした医師に対して、自己決定権の侵害を理由に損害賠償を求めて争った。

結論

損害賠償請求は認められる。

判旨

患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、**人格権** ※2 の一内容として尊重されなければならない。 ※3 図 29-34-3

※1 具体例をイメージ

例えば、家族のあり方を決める自由（避妊・中絶など）、ライフスタイルを決める自由（服装・髪型など）、生命の処分を決める自由（医療拒否・尊厳死など）がある。

※2 用語

人格権：個人の人格価値を侵害されない権利のこと。

※3 引っ掛け注意!



エホバの証人輸血拒否事件判決は、

「自己決定権」という用語を明示しているわけではありません。

※4 引っ掛け注意!



栄典に伴う特権が禁止されているにすぎず、栄典自体が禁止されているわけではありません。

2 法の下^{もと}の平等

憲法は、法の下^{もと}の平等を規定しています（14条1項）。さらに個別的に、**貴族制度の廃止**（14条2項）・**栄典**に伴う特権の

禁止（14条3項）といった規定を設けて、平等原則の徹底化を図っています。※4 図18-7-ウ

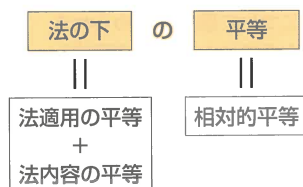
（1）法の下の平等の意味

まず、「法の下」の意味ですが、法を平等に適用しなければならないこと（**法適用の平等**）のみならず、法の内容自体も平等でなければならないこと（**法内容の平等**）も含まれます。なぜなら、不平等な内容の法を平等に適用したとしても、不平等は解消されないからです。※5

次に、「平等」の意味ですが、事実上の違いを無視して機械的に平等に取り扱うこと（**絶対的平等**）ではなく、事実上の違いを前提に結果として平等になるように取り扱うこと（**相対的平等**）を意味します。なぜなら、事実上の違いを無視して機械的に平等に取り扱うと、かえって不平等な結果となる場合があるからです。※6

このように、憲法14条1項は、国民に対し**絶対的**な平等を保障したものではなく、差別すべき**合理的**な理由なくして差別することを禁止している趣旨ですから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることは、憲法14条1項に反するものではありません（最大判昭39.5.27）。図22-4-イ・ウ・エ

【法の下の平等】



（2）法の下の平等が及ぶ範囲

憲法14条1項は人種・信条・性別・社会的身分・門地を列挙していますが、これらの事由は**例示的**のものであって、これ以外の事由についても法の下の平等の保障は及びます（最大判昭39.5.27）。※7 図22-4-ア

① 人種

人種とは、皮膚・毛髪・目・体型等の身体的特徴によって区別される人類学上の種類のことです。

※5 具体例をイメージ

例えば、「男性は税金1万円、女性は税金100万円を支払わなければならない」といった法律を国民全員に平等に適用したとしても、女性が男性の100倍の税金を支払う義務を負うという男女間の不平等は解消されないもので、このような法律は法の下の平等に反することになる。

※6 具体例をイメージ

例えば、「全国民は税金100万円を支払わなければならない」といった法律は、全国民を機械的に平等に取り扱うものであるが、これでは年収100万円の人は手元に1銭も残らないことになり生活が成り立たないのに対し、年収1億円の人はほとんど収入が減らず悠々自適な生活ができることになり、不平等な結果となってしまうので、法の下の平等に反することになる。

※7 重要判例

選挙制度を政党本位のものにすることも国会の裁量に含まれるので、衆議院選挙において小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候補できる者を、一定要件を満たした政党等に所属するものに限ることは、憲法に違反しない（最大判平11.11.10）。図28-7-2

② 信条

信条とは、宗教上の信仰のみならず、思想上・政治上の主義を含みます（最判昭30.11.22）。

③ 性別

性別による差別が問題となった判例には、以下のようなものがあります。

最重要判例

● 女性の再婚禁止期間（最大判平27.12.16）※1

事実 女性について6か月の再婚禁止期間を設けている民法733条1項の規定が憲法14条1項に違反しないかが争われた。

結論 民法733条1項の規定のうち、**100日の再婚禁止期間を設ける部分は合憲、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は違憲**。

判旨 ①100日の再婚禁止期間を設ける部分について

民法733条1項の立法目的は、**父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐこと**にあると解されるところ、女性の再婚後に生まれる子については、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の推定の重複が回避されることになる。夫婦間の子が嫡出子となることは婚姻による重要な効果であるところ、嫡出子について出産の時期を起点とする明確で画一的な基準から父性を推定し、父子関係を早期に定めて子の身分関係の法的安定を図る仕組みが設けられた趣旨に鑑みれば、**父性の推定の重複を避けるため100日について一律に女性の再婚を制約することは、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、立法目的との関連において合理性を有する**。

②100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分について

婚姻をするについての自由が憲法24条1項の規定の趣旨に照らし十分尊重されるべきものであることや妻が婚姻前から懐胎していた子を産むことは再婚の場合に限られないことを考慮すれば、再婚の場合に限って、前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不和を避けるという観点や、婚姻後に生まれる子の父子関係が争われる事態を減らすことによって、父性の判定を誤り血統に混乱が生ずることを避けるという観点から、**厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間を超えて婚姻を禁止する期間を設けることを正当化することは困難である**。他にこれを正当化し得る根拠を見出すこともできないことからすれば、**民法733条1項のうち100日超過部分は、合理性を欠いた過剰な制約を課すものとなっている**。最28-7-5、元-4-4

※1 法改正情報

この判例が出されたことにより、民法733条1項が改正され、再婚禁止期間が6か月から100日に短縮された。

④ 社会的身分

社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位のことです（最大判昭39.5.27）。※2

社会的身分による差別が問題となった判例には、以下のよう
なものがあります。

最重要判例

● 尊属殺重罰規定違憲判決（最大判昭48.4.4）

事案

刑法200条（平成7年の刑法改正により削除された）が普通殺人に比べて尊属殺 ※3 に対して重罰を科していたことが、憲法14条1項に違反しないかが争われた。

結論

違憲 ※4

判旨

①立法目的の合理性

被害者が尊属であることを犯情の1つとして具体的事件の量刑上重視することは許されるものであるのみならず、さらに進んでこのことを類型化し、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、**かかる差別的取扱いをもって直ちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできない。** 図28-7-4

②立法目的達成手段の合理性

刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑又は無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のために必要な限度をはるかに超え、普通殺人に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、**憲法14条1項に違反して無効である。**

最重要判例

● 婚外子国籍訴訟（最大判平20.6.4）

事案

日本国民である父と外国人である母の間に生まれた**非嫡出子** ※5 について、父母の婚姻により嫡出子 ※6 たる身分を取得した者に限り日本国籍の取得を認めることは、憲法14条1項に違反しないかが争われた。

結論

違憲

判旨

①国籍取得の際の取扱いの区別が憲法14条1項に違反するか否かの審査の考え方

日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって、**このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して**

※2 具体例をイメージ

例えば、親子関係などである。

※3 用語

尊属殺：血縁者のうち自分より世代が上の者（父母・祖父母など）に対する殺人罪のこと。

※4 受験テクニック



違憲判決はほとんどありませんので、違憲判決のほうをしっかりと覚えておいて、それ以外のものは合憲と覚えておきましょう。

※5 用語

非嫡出子：婚姻関係にない男女から生まれた子のこと。

※6 用語

嫡出子：婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。

判旨

区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重に検討することが必要である。24-6

②国籍取得の際の取扱いの区別の合憲性

(旧) 国籍法3条1項が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって、認知されたにとどまる子と準正※1のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反する。

後1 用語

準正：認知後に婚姻することによって、非嫡出子に嫡出子としての地位を与えること。

【婚外国籍訴訟の結論】

生後認知 のみ

→ 日本国籍



違憲

生後認知

+

準正

→ 日本国籍



最重要判例

● 非嫡出子の相続分 (最大決平25.9.4)

事案

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする(旧)民法900条4号ただし書前段は、憲法14条1項に違反しないかが争われた。

結論

違憲

判旨

①嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別することの合理性

法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、その制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている。したがって、遅くとも本件の相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われており、民法900条4号ただし書前段は憲法14条1項に違反していたものというべきである。28-7-3、元-4-1

②本決定以前に確定的なものとなった法律関係への影響

本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された相続につき、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前段を前提としてされた遺産の分割の審判その他の審判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。

⑤ 門地

門地とは、家柄のことです。

(3) 議員定数不均衡

議員定数不均衡とは、選挙において、各選挙区の議員定数の配分に不均衡があり、人口数との比率において、選挙人の投票価値に不平等が生じていることです。つまり、1票の重みが違うということです。**※2**

【議員定数不均衡】

A選挙区（定数1）



↑ 当選

有権者

20万人

1

B選挙区（定数1）



↑ 当選

有権者

10万人

2

不均衡

1票の価値

※2 具体例をイメージ

例えば、定数1のA選挙区では有権者が20万人いるのに対し、同じく定数1のB選挙区では有権者が10万人しかいない場合、同じ1人1票であったとしても、B選挙区の1票の重みはA選挙区の2倍となる。

① 衆議院の場合

最重要判例

● 衆議院議員定数不均衡訴訟（最大判昭51.4.14）

事案

昭和47年12月10日に行われた衆議院議員選挙について、千葉県第1区の選挙人らが、1票の較差が最大4.99対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴えを提起した。

結論

違憲だが選挙は有効である。回21-47-オ

判旨

①投票価値の平等

選挙権の平等は、各選挙人の投票の価値、すなわち各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても平等であることを含む。形式的に1人1票の原則が貫かれていても、各選挙区における選挙人の数と選挙される議員の数との比率上、各選挙人が自己の選ぶ候補者に投じた1票がその者を議員として当選させるために寄与する効果に大小が生ずる場合には、投票価値が平等であるとはいえない。

投票価値の平等は、選挙制度の決定について国会が考慮すべき唯一絶対の基準ではなく、国会は、衆議院及び参議院それぞれについて他に考慮することのできる事項をも考慮し

判旨

て、公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度を具体的に決定することができる。図26-5-3

投票価値の平等は、原則として、**国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものではあるが**、単に国会の裁量権の行使の際における考慮事項の1つにとどまるものではない。

②議員定数配分規定の合憲性

議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく、**全体として違憲の瑕疵※1がある**。図26-5-1

③選挙の有効性

行政事件訴訟法31条1項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い、**選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却※2するとともに、本件選挙が違法である旨を主文※3で宣言すべきである**。

最重要判例

● 衆議院議員定数不均衡訴訟（最大判昭60.7.17）

事案

昭和58年12月18日に行われた衆議院議員選挙について、1票の較差が最大4.40対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴えが提起された。

結論

違憲だが選挙は有効である。図21-47-才

判旨

制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数又は人口※4（この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。）の較差がその後の人口の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、**憲法上要求される合理的期間内の是正が行われな**いと**き初めてその規定が憲法に違反するもの**というべきである。

図19-41、26-5-2

最重要判例

● 衆議院議員定数不均衡訴訟（最大判平23.3.23）

事案

平成21年8月30日に行われた衆議院議員選挙について、1人別枠方式※5を採用している選挙区割規定の下において、1票の較差が最大2.30対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴えが提起された。

結論

合憲（違憲状態ではある）

※1 用語

瑕疵：法律上何らかの欠点・欠陥があること。

※2 用語

棄却：請求に理由がないとしてこれを退けること。

※3 用語

主文：判決の結論部分のこと。

※4 参考

選挙区の人口の数に比例して議員定数を設定すべきとする原則のことを人口比例主義という。

※5 用語

1人別枠方式：衆議院小選挙区300議席のうち、47都道府県にまず1議席ずつ割り振ってから残り253議席を人口比で配分する方式のこと。

判旨

本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち**1人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反する**に至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも**憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず**、本件区割基準規定及び本件区割基準が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということとはできない。

② 参議院の場合

最重要判例

● 参議院議員定数不均衡訴訟（最大判平24.10.17）※6

事案

平成22年7月11日に実施された参議院議員通常選挙について、1票の較差が最大5.00対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴えが提起された。

結論

合憲（違憲状態ではある）

判旨

参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負っていることは明らかであって、**参議院議員選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難い。** 圖26-5-4

※6 参考

従来の判例（最大判昭58.4.27）は、参議院議員選挙区選挙が、参議院に第二院としての独自性を発揮させることを期待して、参議院議員に都道府県代表としての地位を付与したものであることを理由に、投票価値の平等の要請は後退するものと解していた。

③ 地方議会の場合

最重要判例

● 地方議会と議員定数不均衡（最判昭59.5.17）

事案

昭和56年7月5日に行われた東京都議会議員選挙について、1票の較差が最大7.45対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴えが提起された。

結論

違法だが選挙は**有効**である。

判旨

公職選挙法の規定は、憲法の投票価値の平等の要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、**人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求している。** 圖26-5-5

確認テスト

- ☐☐☐ 1 警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。
- ☐☐☐ 2 市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、前科等のすべてを報告したとしても、犯罪が重大な場合であれば、公権力の違法な行使に当たることはない。
- ☐☐☐ 3 尊属殺の法定刑を死刑又は無期懲役刑のみに限っていたとしても、著しく不合理な差別的取扱いをするものとはいえず、14条1項に違反しない。
- ☐☐☐ 4 選挙権の平等は、各選挙人の投票の価値、すなわち各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても平等であることを含む。

解答

1 ○ 京都府学連事件（最大判昭44.12.24） 2 × 市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類・軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当たる（前科照会事件：最判昭56.4.14）。 3 × 14条1項に違反する（尊属殺重罰規定違憲判決：最大判昭48.4.4）。 4 ○ （衆議院議員定数不均衡訴訟：最大判昭51.4.14）



学習のPOINT

精神的自由権には、①思想及び良心の自由、②信教の自由、③表現の自由、④学問の自由の4種類があります。特に、③表現の自由は頻出ですので、重点的に学習しましょう。

1 思想及び良心の自由

外国の憲法には、信教の自由や表現の自由とは別に思想及び良心の自由を明文で保障しているものはほとんどありません。しかし、日本では、大日本帝国憲法下において、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという思想の自由そのものが侵害される事例が多かったため、日本国憲法は、思想及び良心の自由を明文で保障しています（19条）。※1

思想及び良心の自由の保障には、以下の3つの意味があります。

【思想及び良心の自由の保障の意味】

内心の自由の絶対性	国民がどのような世界観・人生観をもっていたとしても、それを心の中で思っている分には、絶対的に自由であるという意味 ※2
沈黙の自由	国民がどのような思想をもっているかについて、国家権力が申告を求めたりすることは許されないという意味 ※3
思想を理由とする不利益取扱いの禁止	特定の思想をもっていることを理由に不利益な取扱いをすることは許されないという意味

思想及び良心の自由について、以下のような判例があります。

最重要判例

● 謝罪広告強制事件（最大判昭31.7.4）

事案

衆議院議員総選挙に際して他の候補者の名誉を毀損した候補者が、裁判所から謝罪広告を新聞紙上に掲載することを命ずる判決を受けた。そこで、その候補者が、謝罪を強制することは思想及び良心の自由の保障に反するとして争った。

※1 参考

思想及び良心の自由によって保護されるのは、信教の自由（20条1項）と異なり、固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観に限られない。図21-5-1

※2 参考

世界観・人生観を行動として示した場合は、他人の人権と衝突するおそれがあるので、絶対的に自由であるとはいえな

※3 具体例をイメージ

例えば、江戸時代の絵踏みのようなことをするのは許されないということである。

結論 合憲

判旨 民法723条にいう被害者の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ずることは、**それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば**、代替執行※¹の手続によって強制執行しても、**加害者の倫理的な意思・良心の自由を侵害するものではない**。図21-5-2

最重要判例

こうじまち

● **麹町中学内申書事件**（最判昭63.7.15）

事案 高校進学希望の生徒が、その内申書に政治活動を行った旨の記載があったことなどが理由で、受験したすべての入試に不合格となったとして、内申書の記載が憲法19条に違反すると争った。

結論 合憲

判旨 内申書の記載は、生徒の思想・信条そのものを記載したものではないことは明らかであり、この記載に係る外部的行為によつては生徒の思想・信条を了知するものではないし、また、**生徒の思想・信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものとは到底解することができない**。

最重要判例

● **国歌起立斉唱行為の拒否**（最判平23.5.30）※²

事案 都立高等学校の教諭が、卒業式において国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったところ、これが職務命令違反に当たることを理由に、定年退職後の非常勤職員の採用選考において不合格とされた。そこで、このような職務命令は憲法19条に違反するのではないかが争われた。

結論 合憲

判旨 職務命令においてある行為を求められることが、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなり、その限りにおいて、当該職務命令が個人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があると判断される場合にも、職務命令の目的及び内容には種々のものが想定され、また、上記の制限を介して生ずる制約の態様等も、職務命令の対象となる行為の内容及び性質並びにこれが個人の内心に及ぼす影響その他の諸事情に応じて様々であるといえる。したがって、**このような間接的な制約が許容されるか否かは、職務命令の目的及び内容並びに上記の制限**

※¹ 用語

代替執行：義務を負っている者に代わって第三者が義務の内容を実現し、その費用を徴収する方法のこと。

※² 重要判例

市立小学校の校長が教諭に対し入学式における国歌斉唱の際にピアノ伴奏をすることを命ずる旨の職務命令は、当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということとはできない（最判平19.2.27）。

判旨

を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して、当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である。

2 信教の自由

(1) 信教の自由

① 信教の自由の内容

憲法は、信教の自由を保障しています（20条1項前段）。※3

信教の自由の内容としては、①**信仰の自由**、②**宗教的行為の自由**、③**宗教的結社の自由**の3つがあります。

【信教の自由の内容】

信仰の自由	宗教を信仰し又は信仰しないこと、信仰する宗教を選択・変更することについて、個人が自らの意思で決定する自由
宗教的行為の自由	宗教上の祝典・儀式・行事その他布教等を行う自由
宗教的結社の自由	宗教的行為を行うことを目的とする団体（例：宗教法人）を結成する自由

② 信教の自由の制約

上記の3つのうち、信仰の自由は内心にとどまるものですから、絶対的に保障されます。

これに対して、宗教的行為の自由・宗教的結社の自由は、外部的行為を伴うものですので、それが他者の権利・利益や社会に具体的害悪を及ぼす場合には、公共の福祉による制約を受けます。※4

最重要判例

● オウム真理教解散命令事件（最決平8.1.30）

事案

宗教法人法81条にいう「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」及び「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」を行ったとして、宗教法人オウム真理教の解散命令が請求されたため、この解散命令が憲法20条1項に違反するのではないかが争われた。

結論

合憲

※3 参考

大日本帝国憲法も信教の自由を保障していたが（28条）、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という限定が付いていたため、法律や命令によって信教の自由を制約することも許されると考えられていた。

※4 重要判例

静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益は、直ちに法的利益として認めることができない性質のものである（自衛官合祀拒否訴訟：最大判昭63.6.1）。○28-6-4

判旨

①宗教法人に関する法的規制の合憲性判断基準

解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、**信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。**※1 図28-6-5

②解散命令が宗教上の行為に及ぼす影響

宗教法人法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かい※2する意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということが出来る。解散命令によって宗教団体やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、**その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。**※3 図20-41

最重要判例

● 剣道実技拒否事件（最判平8.3.8）

事実

信仰する宗教（エホバの証人）の教義に基づいて、必修科目の体育の剣道実技を拒否したため、原級留置・退学処分を受けた市立工業高等専門学校が、当該処分は信教の自由を侵害するとし、その取消しを求めて争った。

結論

学校側の措置は、社会観念上著しく妥当を欠く処分であり、**裁量権の範囲を超える違法なもの**である。

判旨

剣道実技の履修が必須のものとはいいがたく、体育科目による教育目的の達成は、他の体育種目の履修などの代替的方法によっても性質上可能である。そして、他の学生に不公平感を生じさせないような適切な方法・態様による代替措置は、**目的において宗教的意義を有し、特定の宗教を援助・助長・促進する効果を有するもの**ということとはできず、**他の宗教者又は無宗教者に圧迫・干渉を加える効果があるともいえない。**図21-5-5

※1 参考

この判例は、すべての宗教に平等に適用される法律（宗教法人法）が違憲となる余地を認めている。図21-5-3

※2 用語

容かい：干渉すること。

※3 受験テクニック



オウム真理教解散命令事件決定は、

多肢選択式で出題され、「世俗的」「宗教的」「間接的」という語句が空欄となっていました。このように、多肢選択式では「～的」という語句が空欄として出題されることが多いので、判例を読む際には、「～的」という語句に着目して読むとよいでしょう。

(2) 政教分離原則

憲法は、個人の信教の自由を保障するだけでなく、国家と宗教を分離する**政教分離原則**を採用しています（20条1項後段・3項、89条前段）。なぜなら、国家が特定の宗教と強いかわり合いをもつと、その宗教に有利な政治を行うおそれがあり、他の宗教の信者の権利が侵害されるおそれがあるからです。

もっとも、政教分離原則は、国家と宗教のかかわり合いを一

切排除するものではありません。なぜなら、宗教団体に対して
も他の団体と平等に給付を行わなければならない場合があるか
らです。※4 ※5

政教分離原則違反が問題となった判例には、以下のような
ものがあります。※6

最重要判例

● 津地鎮祭事件（最大判昭52.7.13）

事案 三重県津市が、市体育館の建設に当たり、神式の地鎮祭を挙
行し、それに公金を支出したことが、憲法20条、89条に違反
しないかが争われた。

結論 合憲

判旨 ①政教分離原則の法的性質

政教分離規定は、いわゆる**制度的保障**※7の規定であっ
て、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家
と宗教の分離を制度として保障することにより、間接的に信
教の自由の保障を確保しようとするものである。

②政教分離の程度

国家と宗教との完全な分離を実現することは、實際上不可
能に近いものであるから、政教分離原則は、**国家と宗教との
かわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく**
、そのかわり合いが相当とされる限度を超えるものと認
められる場合にこれを許さないとするものである。

③政教分離原則違反の判断基準（目的効果基準）

憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」とは、行為
の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助・
助長・促進又は圧迫・干渉等になるような行為をいう。㉔
28-6-1

最重要判例

● 愛媛県玉串料事件（最大判平9.4.2）

事案 愛媛県が靖国神社等に対して玉串料等の名目で公金を支出し
たことが、憲法20条3項、89条に違反しないかが争われた。

結論 違憲 ㉔21-5-4、28-6-3

判旨 県が玉串料等を靖国神社等に奉納したことは、その目的が宗
教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対す
る援助・助長・促進になると認めるべきであり、これにより
もたらされる県と靖国神社等とのかわり合いがわが国の社
会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるもの
であって、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たる。

※4 具体例をイメージ

例えば、宗教団体が
設置する私立学校に
に対して補助金を交付
する場合などであ
る。

※5 重要判例

憲法が公金の支出を
禁じている宗教上の
組織・団体とは、宗
教と何らかのかかわ
り合いのある行為を
行っている組織・団
体のすべてを意味す
るものではなく、宗
教活動を本来の目的
とする組織・団体を
指す（最判平5.2.16）。
㉔28-6-2

※6 受験テクニック



政教分離
原則違反
とした最
高裁判所

の判例は、①愛媛県
玉串料事件（最大判
平9.4.2）、②空知太
神社訴訟（最大判平
22.1.20）、③孔子廟
政教分離訴訟（最大
判令3.2.24）の3つ
しかありませんの
で、他のものはすべ
て合憲と覚えておき
ましょう。

※7 用語

制度的保障：一定の
制度に対して立法に
よってもその本質を
侵害することができ
ないという保護を与
えて、制度それ自体
を客観的に保障する
方法のこと。

最重要判例

● 空知太神社訴訟 (最大判平22.1.20)※1

事案

市が町内会に対してその所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させていたため、市の行為は憲法の定める政教分離原則に違反するのではないかが争われた。

結論

違憲

判旨

市が、町内会に対し、市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為は、市と本件神社ないし神道とのかわり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当する。☞ 3-5

最重要判例

● 孔子廟政教分離訴訟 (最大判令3.2.24)

事案

市が管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った施設の設置を許可した上、敷地の使用料の全額を免除した市長の行為は、憲法の定める政教分離原則に違反するのではないかが争われた。

結論

違憲

判旨

敷地の使用料の全額免除は、施設の観光資源としての意義や歴史的価値を考慮しても、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえ、社会通念に照らして総合的に判断すると、市と宗教との関わり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。

※1 よくある質問



Q 空知太神社訴訟 (最大判平22.1.

20) は、津地鎮祭事件 (最大判昭52.7.13) のような目的効果基準は採用していないんですか？



A 津地鎮祭事件は、政教分離原則

違反となる行為は、①宗教とのかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものであるとした上で、②具体的には、行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進または圧迫・干渉等になるような行為をいう (目的効果基準) としています。これに対して、空知太神社訴訟は、②の目的効果基準は使わずに、①の判断基準のみを引用しています。

3 表現の自由

(1) 表現の自由の保障根拠

表現の自由 (21条1項) とは、自分の思想や意見を外部に表明して他者に伝達する自由のことです。個人の内心における思想や意見は、外部に表明して他者に伝達することによって社会的に意味をなすものですから、表現の自由は、特に重要な権利であるといえます。

この表現の自由を支えるのは、①**自己実現の価値**、②**自己統治の価値**という2つの価値です。図22-5

【表現の自由の価値】

自己実現の価値	個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値
自己統治の価値	言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという社会的な価値

(2) 表現の自由の内容

① 知る権利

表現の自由は、本来、自分の思想や意見を外部に表明して他者に伝達する自由（情報の送り手の自由）のことでした。しかし、現代社会では、マスメディアから情報が一方的かつ大量に流され、国民の大半は情報の受け手となっています。

そこで、表現の自由には、「好きな本を読みたい」「自由にニュースを聞きたい」といった情報の受け手の自由も含まれると考えられています。この情報の受け手の自由のことを**知る権利**といいます。※2

② アクセス権

アクセス権とは、一般国民がマスメディアに対して自己の意見の発表の場を提供することを要求する権利のことです。※3 ※4

最重要判例

● サンケイ新聞事件（最判昭62.4.24）

事実

自民党がサンケイ新聞に掲載した意見広告が共産党の名誉を毀損したとして、共産党が同じスペースの反論文を無料かつ無修正で掲載することを要求した。

結論

反論文掲載請求権は認められない。

判旨

日刊全国紙による情報の提供が一般国民に対し強い影響力をもち、その記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼすことがあるとしても、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい反論文掲載請求権をたやすく認めることはできない。

③ 報道・取材の自由

報道は、事実を知らせるものであり、特定の思想や意見を表明するものではありません。そこで、報道の自由や報道のため

※2 参考

個人は様々な事実や意見を知ることによって初めて政治に有効に参加することができるから、知る権利は、参政権の役割も有している。

※3 具体例をイメージ

例えば、意見広告や反論記事の掲載を請求することなどである。

※4 重要判例

放送法の規定は、放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって、被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与するものではない（訂正放送請求事件：最判平16.11.25）。

の取材の自由が、憲法21条によって保障されるかが問題となります。

最重要判例

● 博多駅事件 (最大決昭和44.11.26) ※1

事案

米原子力空母寄港反対闘争に参加した学生と機動隊員とが博多駅付近で衝突し、機動隊側に過剰警備があったとして付審判請求 ※2 がなされたため、裁判所がテレビ放送会社に衝突の様子を撮影したテレビフィルムを証拠として提出することを命じた。そこで、放送会社は、テレビフィルムの提出命令が報道・取材の自由を侵害するとして争った。

結論

合憲

①報道の自由

報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知権利に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、**事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にある。** 18-5-4

②取材の自由

報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、**報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するもの**といわなければならない。 ※3

③取材の自由の限界

取材の自由といっても、何らの制約を受けないものではなく、例えば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、**ある程度の制約を受けることのあることも否定することができない。**

※1 参考

日本テレビが取材したビデオテープを検察官が押収したことの合憲性が争われた日本テレビ・ビデオテープ押収事件決定(最決平1.1.30)は、博多駅事件の判旨①②を引用している。

※2 用語

付審判請求：公務員の職権濫用罪等に関して検察が不起訴にした場合にその当否を審査する審判のこと。

※3 引っかけ注意!



取材の自由については、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するとされているにすぎず、「保障する」よりも1ランク低い位置づけにとどめていることに注意が必要です。

※4 用語

証人：裁判所に対して自分の経験から知ることができた事実を供述する者のこと。

※5 用語

刑事裁判：犯罪行為を行った者の処罰を求める裁判のこと。

※6 用語

民事裁判：私人間の権利義務に関する紛争を解決する裁判のこと。

取材に対して情報を提供した人は、自分が情報を提供したことを秘密にしたいと思うのが通常ですから、情報提供者(取材源)の秘匿ひとくが守られなければ、以後の取材に支障が生じてしまいます。そこで、取材の自由には、**取材源秘匿の自由**も含まれると考えられています。

他方、裁判における証人 ※4 は、聞かれたことについて答える義務があります(これを**証言義務**といいます)。そこで、裁判における証人が取材源について聞かれた場合に、証言を拒絶することができるかが問題となります。

最高裁判所の判例は、取材源秘匿の自由について、刑事裁判 ※5 と民事裁判 ※6 で異なる結論を述べています。

【取材源秘匿の自由】

刑事裁判	憲法21条は新聞記者に特殊の保障を与えたものではないため、医師その他に刑事訴訟法が保障する証言拒絶の権利は、新聞記者に対しては認められない（石井記者事件：最大判昭27.8.6）。
民事裁判	民事事件において証人となった報道関係者は、当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、民事訴訟法197条1項3号に基づき、原則として、当該取材源に係る証言を拒絶することができる（最決平18.10.3）。

取材の自由と国家機密の関係については、以下のような判例があります。

最重要判例

● 外務省秘密電文漏洩事件（最決昭53.5.31）

事案

外務省の極秘電文を新聞記者が外務省の女性事務官から入手して横流ししたため、この新聞記者が秘密漏示^{ひみつろうし}そそのかし罪に問われた。^{※7}

結論

秘密漏示そそのかし罪が成立する。

判旨

報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく、報道機関が公務員に対し根気強く執拗^{しつこく}に説得ないし要請を続けることは、**それが真に報道の目的から出たものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである**。しかしながら、取材の手段・方法が贈賄・脅迫・強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもちろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる。

また、法廷での取材の自由については、以下のような判例があります。^{※8}

※7 参考

国家公務員法は、公務員が職務上知ることができた秘密を漏らすことを禁止している（100条1項）。そして、公務員が秘密を漏らすことをそそのかした者を処罰している（111条、109条12号）。

※8 重要判例

たとえ公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であっても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するときは許されない（北海タイムス事件：最大決昭33.2.17）。

● レパタ事件（最大判平1.3.8）

事案

アメリカ人弁護士のレパタは、裁判を傍聴した際に、傍聴席でのメモ採取を希望し許可申請を行ったが認められなかったため、この措置は憲法21条及び憲法82条1項に違反するのではないかが争われた。

結論

合憲

判旨

①情報を摂取する自由

憲法21条1項は表現の自由を保障しており、各人が自由に様々な意見・知識・情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、個人の人格発展にも民主主義社会にとっても必要不可欠であるから、**情報を摂取する自由は、憲法21条1項の趣旨・目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる。** 憲25-7-3

②一般人の筆記行為の自由

様々な意見・知識・情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、21条1項の規定の精神に照らして**尊重されるべき**である。 憲18-5-3、25-7-4

③法廷でメモを取る自由

傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識・記憶するためになされるものである限り、**尊重に値し、故なく妨げられてはならない。**

④筆記行為の自由の合憲性判定基準

筆記行為の自由は、21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その自由の制限又は禁止には、**表現の自由に制限を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。** 憲18-5-3、25-7-4

⑤法廷でメモを取る行為の合憲性判定基準

傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは、通常はあり得ないのであって、特段の事情のない限り、これを**傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法21条1項の規定の精神に合致する。** 憲25-7-5

⑥司法記者クラブ ※1 所属の報道機関の記者に対するメモの許可

報道の公共性、ひいては報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、**合理性を欠く措置ということできない。** 憲18-5-5、25-7-1

⑦裁判の公開（82条1項）との関係

憲法82条1項は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行わ

※1 用語

司法記者クラブ：公的機関・業界団体などを継続的に取材するため、大手のマスメディアによって構成された組織のこと。

※2 重要判例

「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものである（チャタレイ事件：最大判昭32.3.13）。

判旨

れるべきことを定めているが、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとするところにある。図25-7-2

同条項は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として認めたものではないし、また、傍聴人に対してメモを取ることを権利として保障しているものでもない。

④ 性表現と名誉毀損的表現

従来、性表現や名誉毀損的表現は、わいせつ文書頒布罪・名誉毀損罪などが刑法に定められていることから、憲法で保障されないものとされてきました。しかし、これでは何をもってわいせつ・名誉毀損とするかで本来保障されるべき表現まで保障されなくなってしまうおそれがあります。

そこで、判例は、性表現や名誉毀損的表現も表現の自由に含まれるとしながら、その範囲を絞っていくという手段を採っています。※2 ※3

なお、個人の名誉の保護と正当な表現の保障との調和を図るため、以下の3要件を満たした場合には、名誉毀損罪が成立しないものとされています（刑法230条の2第1項）。

【名誉毀損罪の成立を阻却する要件】

1	摘示された事実が公共の利害に関するものであること（事実の公共性）※4
2	摘示の目的が専ら公益を図るものであること（目的の公益性）
3	事実の真実性を証明できたこと（真実性の証明）※5

⑤ 集会の自由

集会とは、多数人が共通の目的をもって一定の場所に集まることです。また、集団行動も「動く集会」といえますから、集会の自由のみならず集団行動の自由も21条1項によって保障されます。

集会や集団行動は、多数人が集合して、特定の場所を独占して使用したり行動を伴ったりする表現活動ですから、他者の権利と矛盾・衝突する可能性が高いものといえます。そこで、他

※3 重要判例

わいせつ性の有無の判断は、文書全体との関連において判断されなければならない（悪徳の栄え事件：最大判昭44.10.15）。

※4 重要判例

私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等のいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にある場合がある（『月刊ペン』事件：最判昭56.4.16）。

※5 重要判例

事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない（『夕刊和歌山時事』事件：最大判昭44.6.25）。

者の権利との調整のため、集会の自由や集団行動の自由も、公共の福祉による制約を受けることがあります。

最重要判例 ● 皇居前広場事件（最大判昭28.12.23）

事案 メーデー記念集会のため皇居前広場の使用を申請したところ、これを拒否されたため、この拒否処分の合憲性が争われた。

結論 合憲

判旨 公共用財産である皇居外苑の利用の不許可処分は、表現の自由又は団体行動権自体を制限することを目的としたものでないことは明らかであるから、**公園管理権の運用を誤ったものとは認められず、憲法21条・28条に違反するものではない。**※1

※1 参考

この不許可処分は、皇居前広場の使用を制限するものであり、表現物を対象とするものではないから、検閲に当たらない。

最重要判例 ● 泉佐野市民会館事件（最判平7.3.7）

事案 市長が市民会館の使用許可の申請を市民会館条例の規定に基づき不許可処分としたため、この処分が集会の自由を侵害して違憲ではないかが争われた。

結論 合憲

判旨 ①二重の基準の法理

集会の自由の制約は、基本的人権のうち**精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない。**

②明白かつ現在の危険の法理

市民会館の使用を許可してはならない事由として市民会館条例が定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、市民会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、市民会館で集会が開かれることによって、人の生命・身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、**明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。**※2

※2 参考

この判決は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を限定して解釈している。このように、文字通りに解釈すると違憲になるかもしれない広い法文の意味を限定し、違憲となる可能性を排除することによって法令の効力を救済する解釈を合憲限定解釈という。

最重要判例 ● 東京都公安条例事件（最大判昭35.7.20）

事案 東京都公安委員会の許可を受けずに集団行進を指導した者が、東京都公安条例違反で起訴されたため、この公安条例※3の合憲性が争われた。

※3 用語

公安条例：公共の秩序の維持のために国民の集会や集団行進を規制する条例のこと。

結論 合憲**判言**

地方公共団体が、純粋な意味における表現といえる出版等についての事前規制である検閲が21条2項によって禁止されているにもかかわらず、いわゆる「公安条例」をもって、地方的情勢その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、**法と秩序を維持するために必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、やむを得ない。**

(3) 表現の自由の規制

表現の自由も公共の福祉などを理由に制限されることがありますが、表現の自由は自己実現の価値・自己統治の価値をもつ重要な権利ですから、国家権力の思うままに制限することは許されません。

そこで、表現の自由を規制する立法が合憲か違憲かを判定する基準を明らかにすることが重要とされます。この基準として通説が採用しているのが、精神的自由権に対する規制は経済的自由権に対する規制よりも厳格な基準で審査すべきとする**二重の基準**という考え方です。**※4**

もっとも、表現の自由の規制の合憲性判定基準は二重の基準から直ちに導かれるものではなく、①事前抑制、②漠然不明確な規制、③表現内容規制、④表現内容中立規制といった規制の態様に応じて決定されるべきであるとされています。

① 事前抑制

事前抑制とは、表現行為がなされる前に国家権力が表現を規制することです。

この事前抑制は、原則として許されないと考えられています。なぜなら、表現行為がなされる前に表現が規制されてしまうと、表現をしようとする者が萎縮してしまい、表現の自由を大きく脅かすことになるからです。**図23-5-3、2-4-4**

そして、事前抑制のうち、行政権が主体となって行う**検閲**は、絶対に禁止され、いかなる例外も認められません（21条2項前段）。**※5**

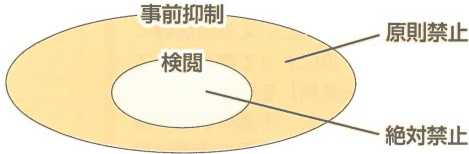
※4 参考

通説が二重の基準を採用する理由は、表現の自由のような精神的自由権が制限されると、不当な国家権力の行使を批判する表現ができなくなり、選挙においてこれを是正することもできなくなってしまうため、精神的自由権はできる限り尊重されるべきであるのに対し、経済的自由権が制限されても、このような事態は生じないため、一定の限度で制限されることもやむを得ないからである。

※5 具体例をイメージ

例えば、総務省で、出版前に書物を献本することを義務付け、内閣の結果、風俗を害すべき書物については、発行を禁止することなどである。

【事前抑制と検閲】



最重要判例

● 税関検査事件（最大判昭59.12.12）

事案

税関当局が書籍等の輸入にあたってその内容を検査する税関検査の制度が検閲に当たり違憲ではないかが争われた。

結論

合憲

判旨

①検閲の意義

憲法21条2項にいう「検閲」とは、**行政権**が主体となつて、思想内容等の**表現物**を対象とし、その全部又は一部の**発表の禁止を目的**として、対象とされる一定の表現物につき**網羅的・一般的に、発表前に**その内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。昭和28-41-ウ・エ

②検閲禁止規定の趣旨

憲法21条2項の検閲禁止規定を憲法が21条1項とは別に設けたのは、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしたもので、**検閲の絶対的禁止を宣言したものである**。昭和22-3-エ、昭和28-41-イ、昭和2-4-4

③税関検査が検閲に該当するか

税関検査の場合、表現物は国外で発表済であり、輸入が禁止されても発表の機会が全面的に奪われるわけではない。また、税関検査は関税徴収手続の一環として行われるもので、思想内容等の網羅的審査・規制を目的としない。さらに、輸入禁止処分には司法審査の機会が与えられている。したがって、税関検査は、**検閲に当たらない**。

※1 過去問チェック

憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない**絶対的禁止とする立場**を明らかにしている。
→○（22-3-エ）

最重要判例

● 北方ジャーナル事件（最大判昭61.6.11）

事案

北海道知事選に立候補予定の者を批判・攻撃する記事を掲載した雑誌が、発売前に名誉毀損を理由に差し止められた。そこで、裁判所の仮処分※2による事前差し止めが、21条に違反しないかが争われた。

結論

合憲

※2 用語

仮処分：裁判所が当事者の権利を保全するために執る手段のこと。

判旨

①裁判所による事前差止めの検閲該当性

裁判所の仮処分による事前差止めは、**検閲に当たらない**。

②裁判所による事前差止めの許容性

差止めの対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価・批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、**原則として許されない**。もっとも、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、**例外的に事前差止めが許される**。※3 図2-4-4

最重要判例

● 第1次家永教科書事件（最判平5.3.16）

事案

小・中・高等学校の教科書は、文部大臣（当時）の検定に合格しなければ教科書として使用できないとする教科書検定の制度が、事前抑制や検閲に当たり違憲ではないかが争われた。

結論

合憲

判旨

教科書検定は、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、事前抑制にも**検閲にも当たらない**。図元-6-2

② 漠然不明確な規制・過度に広汎な規制

漠然不明確な規制・過度に広汎な規制がなされると、どこまで表現が許されるかわからず、表現をする人が萎縮してしまいます。そこで、表現の自由を規制する立法は明確でなければならないとされています。これを**明確性の理論**といいます。※4

図2-4-5

表現の自由との関係で法文の不明確性が争われた事件としては、徳島市公安条例事件があります。

最重要判例

● 徳島市公安条例事件（最大判昭50.9.10）

事案

徳島市公安条例の定める「交通秩序を維持すること」という許可条件は不明確であり31条に違反しないかが争われた。

※3 引っかけ注意!



北方ジャーナル事件判決が事前差止

めを認めた要件は、①表現内容が真実でなく、「又は」それが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、「かつ」、②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときです。「又は」と「かつ」を入れ換える引っかけが出題されることがあります。

※4 参考

判例によれば、法文の文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることが許容される場合がある。図2-4-5

結論 合憲

判官

ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきかどうかは、**通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けられるかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか**によってこれを決定すべきである。

③ 表現内容規制

表現内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージの内容を理由とした規制のことです。**※1** 図2-4-1

この表現内容規制については、厳格な合憲性判定基準によることが要求されます。**※2**

④ 表現内容中立規制

表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制（時間・場所・手段に着目して行われる規制）のことです。**※3** 図2-4-3

この表現内容中立規制については、表現内容規制の場合よりも緩やかな合憲性判定基準が用いられるのが一般です。**※4**

最重要判例

● 集合住宅でのビラ配布行為の可否（最判平20.4.11）

事案

防衛庁（当時）の職員及びその家族が住む集合住宅に無断で立ち入り、「自衛隊のイラク派兵反対」などと書かれたビラを配布した者が、住居侵入罪で起訴された。そこで、ビラ配布行為について住居侵入罪で起訴することは、憲法21条1項に違反するのではないかが争われた。

結論

合憲

判官

本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。**たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生**

※1 具体例をイメージ

例えば、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などである。図2-4-1

※2 参考

表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合がある。例えば、営利を目的とした表現や、人種の憎悪をおおる表現などである。図2-4-2

※3 具体例をイメージ

例えば、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などである。図2-4-3

※4 重要判例

みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札することを禁止した軽犯罪法上の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限である（最大判昭45.6.17）。図22-3-ウ

4 学問の自由

(1) 学問の自由

外国の憲法においては、学問の自由を独立の条項で保障する例はあまりありません。しかし、大日本帝国憲法の下で、滝川事件※5や天皇機関説事件※6など、学問の自由が国家権力によって直接侵害されてきた歴史を踏まえ、日本国憲法では、学問の自由が明文で保障されています（23条）。

学問の自由の内容としては、①学問研究の自由、②研究結果発表の自由、③教授の自由の3つがあります。

【学問の自由の内容】

学問研究の自由	真理の発見・探求を目的として学問研究を行う自由※7
研究結果発表の自由	研究結果を発表する自由
教授の自由	研究結果を教授する自由※8

なお、先端科学技術をめぐる研究であっても、罰則によって特定の種類の研究活動が規制されることがあります。例えば、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律は、人クローン胚などを人又は動物の胎内に移植することを禁止し、これに違反した場合の罰則が規定されています。圖30-4-2

(2) 大学の自治

大学の自治とは、大学の内部組織や運営に関しては大学の自主的な決定に任せ、大学内の問題に対する国家権力の干渉を排除しようとすることです。

学問の自由には、大学の自治が含まれます。なぜなら、大学は学問をする典型的な場所であり、大学内の問題に対して国家権力の干渉を許してしまうと、学問の自由が脅かされるおそれ大きいからです。※9

まとめると、以下の図のようになります。

※5 用語

滝川事件：京大の滝川教授の学説があまりに自由主義的であるという理由で休職を命じられた事件のこと。

※6 用語

天皇機関説事件：天皇は国家という法人の機関にすぎないとする天皇機関説を主張した美濃部達吉の著書を発禁処分にし公職から追放した事件のこと。

※7 参考

学説上は、学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと考えられてきた。圖30-4-1

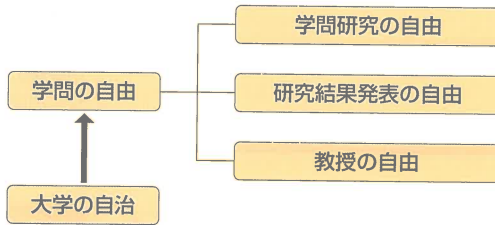
※8 重要判例

知識の伝達と能力の開発を主とする普通教育の場においても、一定の範囲における教授の自由が保障されるが、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは許されない（旭川学テ事件：最大判昭51.5.21）。圖30-4-5

※9 参考

大学の自治は、大学における自治を保障することによって学問の自由を保障する制度的保障であるとするのが通説である。圖18-6-4

【学問の自由のまとめ】



最重要判例

● ポポロ事件（最大判昭38.5.22）

事案

東大の学生団体「ポポロ劇団」主催の演劇発表会の観客の中に私服警官がいることを学生が発見し、その警察官に対して暴行を加えたところ、暴力行為等処罰に関する法律違反で起訴された。そこで、私服警官の潜入が大学の自治に反するのではないかが争われた。

結論 合憲

判旨 ①23条の意義

23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、**特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。** 21-6

②施設利用権と大学の自治

大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、**大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。** 30-4-3

③学生の集会と大学の自治

学生の集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、**実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別な学問の自由と自治は享有しない。** 30-4-4

確認テスト

- ☐☐☐ 1 謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ずることは、加害者の倫理的な意思・良心の自由を侵害するものであり許されない。
- ☐☐☐ 2 20条3項により禁止される「宗教的活動」とは、行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉等になるような行為をいう。
- ☐☐☐ 3 報道の自由及び取材の自由は、表現の自由を規定した21条の保障の下にある。
- ☐☐☐ 4 知識の伝達と能力の開発を主とする普通教育の場においては、教授の自由は保障されない。

解答

1 × 単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば許される（謝罪広告強制事件：最大判昭31.7.4）。 2 ○（津地鎮祭事件：最大判昭52.7.13） 3 × 報道のための取材の自由は、21条の精神に照らし、十分尊重に値するとされているにすぎない（博多駅事件：最大決昭44.11.26）。 4 × 普通教育の場においても、一定の範囲における教授の自由が保障される（旭川学テ事件：最大判昭51.5.21）。

第4節 経済的自由権

重要度 **A**

学習のPOINT



経済的自由権には、①職業選択の自由、②居住・移転の自由、③外国移住・国籍離脱の自由、④財産権の4種類があります。判例からの出題がほとんどですので、判例をくり返し読んでおきましょう。

1 職業選択の自由

職業選択の自由 (22条1項) とは、自分の職業を自由に決定できる権利のことです。

職業選択の自由に対する規制には、国民の生命・健康に対する危険を防止・除去・緩和するために課せられる**消極的・警察的規制**と、福祉国家※1の理念に基づき経済の調和のとれた発展を確保し特に社会的・経済的弱者保護のために課せられる**積極的・政策的規制**があります。※2

職業選択の自由に対する規制については、以下のような判例があります。※3

※1 用語

福祉国家：国民の福祉の実現を主要目標とする国家のこと。

※2 具体例をイメージ

消極的・警察的規制の例としては各種の営業許可制が、積極的・政策的規制の例としては電気・ガス等の公益事業の特許制、大型スーパーなどの巨大資本から中小企業を保護するための競争制限が挙げられる。

※3 重要判例

司法書士の業務独占については、登記制度が社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して、合憲判決が出ている(最判平12.2.8)。憲21-4-ウ

最重要判例

● 小売市場事件 (最大判昭47.11.22)

事案

小売商業調整特別措置法が、小売市場の開設を許可する条件として適正配置(既存の市場から一定の距離以上離れていることを要求するいわゆる距離制限)の規制を課していることは、憲法22条1項に違反するのではないかが争われた。

結論

合憲 憲21-4-イ

理由

① 営業の自由の保障

憲法22条1項は、国民の基本的な人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するという中には、広く一般に、**いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているもの**と解すべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものといえる。憲26-4-2

② 公共の福祉による制約

しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無

判旨

制限の自由を保障する趣旨ではなく、各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、**公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、憲法22条1項自体の明示するところである。** 圖26-4-3

③福祉国家的理想による制約

のみならず、憲法の他の条項をあわせ考察すると、**憲法は、全体として、福祉国家的理想のもとに、社会経済の均衡のとれた調和的發展を企図しており、その見地から、すべての国民にいわゆる生存権を保障し、その一環として、国民の勤労権を保障する等、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請している。** 圖26-4-4

④消極的規制と積極的規制

憲法22条1項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は、個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、このような弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことはいうまでもない（**消極的規制**）。国は、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、もって社会経済全体の均衡のとれた調和的發展を図るために、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規制措置を講ずることも、それが目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、許されるべきである（**積極的規制**）。 圖26-4-5

⑤小売市場の適正配置規制の合憲性

小売市場の許可規制は、**国が社会経済の調和的發展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置**ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、**それが著しく不合理であることが明白とは認められない。**

※4 過去問チェック

おもうに、右条項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は、個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、かような弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいてのみ許されるべきである。
→×（26-4-5）

※5 用語

薬事法：現在の薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）のことであり、平成26年に名称変更された。

※6 参考

この判例は、医薬品の供給を資格制にすることについては、公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置であるとして、合憲としている。 圖21-4-ア

最重要判例

● 薬局距離制限事件（最大判昭50.4.30）

事実

（旧）薬事法 ※5 及び広島県条例が、薬局の開設を許可する条件として適正配置の規制を課していることは、憲法22条1項に違反するのではないかが争われた。

結論

違憲 ※6

判旨

①職業選択の自由についての一般論

一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんがみ、その適正な提供の確保の

判旨

ために、法令によって、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務づける等の強い規制を施す反面、これとの均衡上、**役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合がある。** 憲26-4-1

②許可制自体の合憲性判定基準

一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうするためには、原則として、重要な公共の利益のための必要かつ合理的な措置であることを要する。

③消極的規制の合憲性判定基準

職業の許可制の合憲性を肯定するためには、それが自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための**消極的・警察的措置である場合には、許可制に比べてより緩やかな規制によってはその目的を達成することができないと認められることを要する。**

④薬局の適正配置規制の合憲性

薬局等の偏在→競争激化→一部薬局等の経営の不安定→不良医薬品の供給の危険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は、適正配置規制の必要性和合理性を肯定するに足りない。したがって、**本件適正配置規制に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわなければならない、違憲である。**

最重要判例

● 公衆浴場距離制限事件（最判平1.1.20）

事実

公衆浴場開設許可の距離制限規定は、憲法22条1項に違反しないかが争われた。

結論

合憲 憲21-4-エ 1

判旨

公衆浴場業者が経営の困難から廃業や転業をすることを防止し、健全で安定した経営を行えるように種々の立法上の手段をとり、国民の保健福祉を維持することは、まさに公共の福祉に適合するところであり、この適正配置規制及び距離制限も、**その手段として十分の必要性和合理性を有している。**

最重要判例

● 酒類販売免許制事件（最判平4.12.15）※2

事実

酒類販売業の免許制が、憲法22条1項に違反しないかが争われた。

※1 過去問チェック

公衆浴場を開業する場合の適正配置規制については、健全で安定した浴場経営による国民の保健福祉の維持を理由として、合憲とされている。→○（21-4-エ）

※2 よくある質問



Q酒類販売免許制は、許可制とは違うんですか？



A酒類販売免許制は、許可制と同じ意味になります。酒類販売免許制が「免許制」と呼ばれているのは、単に酒税法が「免許」という単語を用いているからにすぎません。

判例 租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということとはできず、**酒類販売業免許制度は、著しく不合理であるとは断定し難い。**

2 居住・移転の自由

居住・移転の自由 (22条1項) とは、自分の住所を自由に決定したり、自由に別の場所に移動できる権利のことです。

居住・移転の自由が確立した近代社会に移行して初めて資本主義経済の基礎が整うことになったという歴史的背景から、居住・移転の自由は経済的自由権の1つとされています。

3 外国移住・国籍離脱の自由

(1) 外国移住の自由

外国移住の自由 (22条2項) とは、外国へ定住するための海外渡航をする自由のことです。※3

(2) 国籍離脱の自由

大日本帝国憲法時代の国籍法では、個人の自由意思で国籍を離脱することは認められていませんでしたが、日本国憲法は、**国籍離脱の自由**を認めています (22条2項)。※4

4 財産権

(1) 財産権とは何か

財産権とは、自分の財産を自由に使う権利のことです。※5
29条1項は「財産権は、これを侵してはならない」と規定していますが、これは**私有財産制度**を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす**国民の個々の財産権**につきこれを基本的人権として保障したものとされています (森林法共有林事件：最大判昭62.4.22)。※6

※3 重要判例

外国旅行の自由は、22条2項の外国移住の自由に含まれるが、公共の福祉のためになされる合理的な制限に服する (帆定計事件：最大判昭33.9.10)。

※4 参考

国籍離脱の自由は、無国籍になる自由まで保障したものではない。

※5 参考

財産権には、物権・債権のほか、著作権などの知的財産権や水利権などの公法上の権利も含まれる。

※6 よくある質問



Q 29条1項は、①私有財産制度と

②国民の個々の財産権を保障するものとされていますが、この2つは何が違うんですか？



A ①私有財産制度の保障とは、国が一括して財産を管理する国有財産制を採用せずに、国民 (私人) が財産権を有することができるという「制度」を保障するものです。これに対して、②国民の個々の財産権の保障とは、国民1人1人が有している所有権・使用収益権のような「権利」を保障するものです。

(2) 財産権の制限

① 法律による制限

財産権の内容は、**公共の福祉**に適合するように、**法律**でこれを定めることとされています（29条2項）。これは、財産権については法律による一般的な制約が許容されることを明らかにしたものです。

最重要判例 ● 森林法共有林事件（最大判昭62.4.22）

事案

持分 ※1 価格2分の1以下の共有者からの分割請求を禁止した（旧）森林法の規定は、憲法29条2項に違反しないかが争われた。

結論

違憲

判旨

森林法による分割請求権の制限は、立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明らかであって、この点に関する**立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものである**。

※1 用語

持分：各共有者がその目的物について有する権利の割合のこと。

② 条例による制限

財産権の内容は「法律」で定めるものとされているので、条例により財産権を制限できるかが問題となります。 ※2

最重要判例 ● 奈良県ため池条例事件（最大判昭38.6.26）

事案

奈良県ではため池の破損・決壊等による災害を未然に防止するため、ため池の堤とうに農作物を植える行為等を禁止する条例が制定されたが、以前から堤とうを耕作してきた被告人が条例制定後も耕作を続けたため条例違反で起訴された。そこで、条例による財産権の制限が憲法29条2項に違反しないかが争われた。

結論

合憲

判旨

①ため池条例の合憲性

堤とうを使用する権利を有する者の財産権行使がほとんど全面的に禁止されることとなるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要から来ることであって、堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため当然これを受忍しなければならないものであるから、ため池の破損・決壊の原因となる**堤とうの使用行為は、憲法・民法の保障する財産権のうち外にあり、これらを条例で禁止・処罰しても、憲法及び法律に抵触も逸脱もし**

※2 参考

奈良県ため池条例事件の最高裁判所判決は、財産権の内容を条例で規制する場合とその行使を条例で規制する場合とで、区別しているわけではない。 図29-4-5

判旨 ない。圖18-22-2、29-4-1~3

②損失補償の必要性

本条例も、災害を防止し公共の福祉を保持する上で社会生活上やむを得ないものであり、財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、**29条3項の損失補償はこれを必要としない。**

③ため池の保全を条例で定めることの可否

事柄によっては、国において法律で一律に定めることが困難又は不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適切であり、ため池の保全の問題は、まさにこの場合に該当する。圖29-4-4

(3) 損失補償

損失補償とは、適法な行政作用により生じた損失を金銭で穴埋めしてもらう制度です(29条3項)。**※3**

損失補償については、行政法のところで詳しく学習します(第2部第5章第2節参照)。

※3 具体例をイメージ

例えば、高速道路の建設予定地に住んでいる人が、立退きにかかった費用を国から支払ってもらう場合などである。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 職業選択の自由の保障には、営業の自由を保障する趣旨も含まれている。
- ☐ ☐ ☐ **2** 国民の生命・健康に対する危険を防止・除去・緩和するために課せられる規制を積極的・政策的規制という。
- ☐ ☐ ☐ **3** 薬事法及び広島県条例が、薬局の開設を許可する条件として適正配置の規制を課していることは、憲法22条1項に違反する。
- ☐ ☐ ☐ **4** 持分価格2分の1以下の共有者からの分割請求を禁止した森林法の規定は、憲法29条2項に違反しない。

解答 **1** ○ (小売市場事件：最大判昭47.11.22) **2** × 消極的・警察的規制という。なお、積極的・政策的規制とは、福祉国家の理念に基づき経済の調和の取れた発展を確保し特に社会的・経済的弱者保護のために課せられる規制である。 **3** ○ (薬局距離制限事件：最大判昭50.4.30) **4** × 憲法29条2項に違反する(森林法共有林事件：最大判昭62.4.22)。



学習のPOINT

人身の自由は、精神的自由権・経済的自由権と同様に自由権の一種です。人身の自由については、判例のみならず条文からも多数出題されていますので、条文もよく読んでおきましょう。

1 奴隷的拘束及び苦役からの自由

(1) 奴隷的拘束

奴隷的拘束とは、自由な人格者であることと両立しない程度の身体の自由の拘束状態のことであり、監獄部屋がその例です。

奴隷的拘束は、絶対的に禁止されています（18条前段）。

(2) 意に反する苦役

意に反する苦役とは、本人の意思に反して強制される労役のことであり、徴兵制がその例です。

意に反する苦役は、奴隷的拘束と異なり、犯罪による処罰の場合は例外的に許されています（18条後段）。

2 法定手続の保障

(1) 31条の意義

31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ…刑罰を科せられない。」と規定しており、その文言上は、①**手続の法定**のみを要求しています。しかし、それに加えて、②法定された**手続の適正**、③実体規定の法定（**罪刑法定主義**※1）、④法定された**実体規定の適正**をも要求していると考えるのが通説的見解です。※2 ※3 19-7-4

(2) 告知と聴聞

上記②の手続の適正の中でも特に重要とされるのが、**告知と聴聞**の手続です。

告知と聴聞の手続とは、公権力が国民に刑罰その他の不利益を科す場合、あらかじめ当事者に対してその内容を告知し、当

※1 用語

罪刑法定主義：犯罪と刑罰は、議会が定めた法律によってあらかじめ規定しておかなければ法的に成立しないということ。

※2 参考

日本国憲法は、31条とは別に罪刑法定主義の条文をもっているわけではない。19-7-2

※3 参考

アメリカの学説である手続的デュープロセス論（due process of law）とは、手続を単に法律で定めるだけではなく、その内容も適正でなければならないとするものであり、31条は、手続的デュープロセス論と同様のことを述べたものといえる。19-7-5

事者に弁解と防御の機会を与えるというものです。この手続を経ることで、不利益を受ける個人の権利を保護し、公権力による不利益処分が適正になされることになります。

最重要判例

● 第三者所有物没収事件（最大判昭37.11.28）

事案

貨物の密輸を企てた被告人が有罪判決を受けた際に、その付加刑※4として密輸した貨物の没収判決を受けたが、この貨物には被告人以外の第三者の所有する貨物が交じっていた。そこで、所有者である第三者に事前に財産権擁護の機会を与えないで没収することが違憲ではないかが争われた。

結論

違憲

判旨

①第三者所有物の没収の合憲性

第三者の所有物の没収は、被告人に対する付加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから、所有物を没収される第三者についても、告知・弁解・防御の機会を与えることが必要であって、これなくして第三者の所有物を没収することは、**適正な法律手続によらないで、財産権を侵害する制裁を科すことにほかならない。**図2-7-ア・オ

②当事者適格※5

没収の言渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、被告人に対する付加刑である以上、**没収の裁判の違憲を理由として上告をなうことは当然である。**図2-7-イ

また、被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、**利害関係を有することが明らかであるから、上告により救済を求めることができるものと解すべきである。**図2-7-ウ・エ

※4 用語

付加刑：独立して科すことができる主刑に対する用語で、主刑に付加してのみ科することができる刑罰のこと。

※5 用語

当事者適格：訴訟の当事者となることができる資格のこと。

(3) 行政手続との関係

31条は、「刑罰を科せられない」と規定していることから、直接的には刑事手続に関する規定です。そのため、この規定が行政手続にも適用されるのかが問題となります。

最重要判例

● 成田新法事件（最大判平4.7.1）

事案

「多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供され又は供されるおそれがある工作物」の使用を運輸大臣（現国土交通大臣）が禁止することができる旨を定める特別立法（いわゆる成田新法）の合憲性が争われた。

結論 合憲

判旨

行政手続については、刑事手続ではないとの理由のみで、その全てが当然に31条の定める法定手続の保障の枠外にあると判断すべきではない。しかしながら、行政手続は、刑事手続とは性質上差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるので、行政処分の相手方に事前の告知・弁解・防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容・性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容・程度・緊急性等を総合較量して決定すべきである。【19-7-3、24-13-1、28-42-ア・ウ・エ】

(4) 条例による刑罰

31条は、「法律」の定めるところによらなければ刑罰を科せられないと規定していることから、条例によって刑罰を科すことができるかが問題となります。

最重要判例

● 条例による刑罰（最大判昭37.5.30）

事案

大阪市の「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」に違反した者が、この条例は憲法31条に違反するとして争った。

結論

合憲

判旨

条例は、法律以下の法令といっても、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、**条例によって刑罰を定める場合には、法律の授權が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りる。**【19-7-1、26-7-1 ※1、3-23-2】

※1 過去問チェック

刑罰の制定には法律の根拠が必要であるから、条例で罰則を定めるためには、その都度、法律による個別具体的な授權が必要である。→ × (26-7-1)

※2 用語

被疑者：犯罪の嫌疑を受け捜査の対象とされているものの、まだ公訴を提起されていない者のこと。

※3 用語

司法官憲：裁判官のこと。

※4 用語

令状：逮捕状など裁判官が発した書類のこと。

※5 用語

現行犯逮捕：犯行の現場で逮捕すること。

3 被疑者・被告人の権利

(1) 被疑者 ※2 の権利

① 不法な逮捕からの自由

無実の者を不当に拘束することを阻止するため、逮捕をするためには司法官憲 ※3 が発する**令状** ※4 が必要とされています(33条)。これを**令状主義**といいます。

なお、**現行犯逮捕** ※5 の場合には、真犯人であることが明確

であり不当な拘束のおそれは少ないことから、例外的に令状は不要とされています。

② 抑留・拘禁からの自由

抑留とは一時的な身体の拘束のことであり、**拘禁**とは継続的な身体の拘束のことです。

何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されないと規定されています（34条前段）。

また、拘禁の場合は抑留の場合よりも人身の自由に対する制約が大きいため、捜査機関による不当な拘禁を防止するため、公開の法廷において理由を示すこととされています（34条後段）。 18-7-2

③ 住居の不可侵等

人の生活の中心である住居を不当な侵入等から守り、個人のプライバシーを保護するため、住居・書類・所持品について侵入・搜索・押収する場合には裁判官が発する**令状**が必要とされています（35条1項）。もっとも、逮捕に伴い侵入等がなされる場合には、逮捕の時点で令状が出されていますから、侵入等については令状が不要とされています。

(2) 被告人^{※6}の権利

① 残虐刑の禁止

大日本帝国憲法の時代に拷問や残虐な刑罰が行われていたことの反省から、これらを絶対に禁ずる旨の規定が置かれています（36条）。

② 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利

憲法37条1項は、刑事被告人に対し、①**公平な裁判所**^{※7}の、②**迅速**な、③**公開裁判**を受ける権利を保障しています。^{※8}

③ 証人審問権・喚問権

被告人には、証人に対して質問する権利（証人審問権）や、証人を法廷に呼んでもらう権利（証人喚問権）が認められています（37条2項）。

④ 弁護人依頼権

刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する**弁護人**を依

※6 用語

被告人：犯罪を犯したとして訴追されている者のこと。

※7 用語

公平な裁判所：構成その他において偏りのおそれのない裁判所のこと（最大判昭23.5.5）。

※8 重要判例

審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、もはや当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を打ち切るという非常救済手段が採られるべきである（高田事件：最大判昭47.12.20）。

頼することができ、被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附することとされています（37条3項）。

なお、「国でこれを附する」とあるのは、いわゆる国選弁護人のことです。

⑤ 黙秘権の保障

被告人には、自己に不利益な供述を強要されない権利、いわゆる**黙秘権**が保障されています（38条1項）。※1

なお、令状主義や黙秘権の保障が行政手続にも適用されるかが問題となった事件として、川崎民商事件があります。

最重要判例

● 川崎民商事件（最大判昭47.11.22）

事実

旧所得税法上の質問検査権 ※2 に基づく調査を拒否して起訴された被告人が、質問検査は令状主義及び黙秘権の保障に反するとして争った。

結論

合憲

判旨

① 令状主義

憲法35条1項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、**当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。**

② 黙秘権の保障

憲法38条1項による保障は、純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、**実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には等しく及ぶ。** ※3

※1 重要判例

氏名は不利益な供述に当たらないから、氏名の供述を強要しても38条1項には違反しない（最大判昭32.2.20）。

※2 用語

質問検査権：税務署職員が調査に当たり納税義務者等に質問したり帳簿等を調査したりする権限のこと。

※3 重要判例

国税犯則取締法上の質問調査の手続は、実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものであるから、38条1項の規定による供述拒否権の保障が及ぶ（最判昭59.3.27）。もっとも、質問調査に当たり供述拒否権の告知をしなかった場合でも、38条1項に違反しない（同判例）。 24-13-4

※4 重要判例

不当に長い抑留・拘禁後の自白であっても、自白と抑留・拘禁との間に因果関係が存在しないことが明らかであれば、これを証拠とすることができる（最大判昭23.6.23）。

⑥ 自白

38条2項は、強制・拷問・脅迫による自白又は不当に長く抑留・拘禁された後の自白は、証拠とすることができない旨を規定しています。これを**自白法則**といいます。 ※4

また、38条3項は、任意になされた自白であっても、これを補強する別の証拠が無ければ、有罪とされることはない旨を規定しています。これを**補強法則**といいます。

⑦ 遡及処罰と二重処罰の禁止

39条前段は、何人も、実行の時に適法であった行為又は既に

無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われずとして、**遡及処罰（事後法）の禁止**と**一事不再理**を規定しています。

また、39条後段は、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われずとして、**二重処罰の禁止**を規定しています。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、奴隷的拘束を受けない。
- ☐ ☐ ☐ **2** 31条は刑事手続に関する規定であるから、この規定が行政手続について適用されることはない。
- ☐ ☐ ☐ **3** 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
- ☐ ☐ ☐ **4** 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

解答 **1** × いかなる奴隷的拘束も受けない（18条）。なお、意に反する苦役の場合は、「犯罪に因る処罰の場合を除いては」という例外が認められている。 **2** × 判例は、行政手続にも31条が適用される余地を認めている（成田新法事件：最大判平4.7.1）。
3 ○（33条） **4** ○（38条3項）



学習のPOINT

社会権とは、社会的弱者が人間に値する生活を送れるよう国家に一定の配慮を求める権利のことです。社会権は、①生存権、②教育を受ける権利、③勤労の権利、④労働基本権の4種類があります。

1 生存権

生存権とは、憲法25条1項の定める「**健康で文化的な最低限度の生活**を営む権利」のことです。これは、福祉国家の理想に基づき、社会的・経済的弱者を保護するために保障されています。

生存権については、以下のような判例があります。※1

最重要判例

● 朝日訴訟 (最大判昭42.5.24)

事案

朝日氏が受領していた生活扶助が健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するに足りるかどうか争われた。

結論

訴え却下 ※2 ※3

判旨

①生存権の法的性格

25条の規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、**直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない**。

②健康で文化的な最低限度の生活の認定判断

健康で文化的な最低限度の生活は、抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発達・国民経済の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定要素を総合考量して初めて決定できる。したがって、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣（現厚生労働大臣）の目的裁量に委ねられており、その判断は、**不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生じることはない**。 30-5-1

※1 重要判例

個々の国民の具体的・現実的な生活権は、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に従って設定充実にされる（食糧管理法事件：最大判昭23.9.29）。

※2 用語

却下：訴訟が不適法であるとして、審理を拒絶すること。

※3 参考

朝日訴訟は、訴訟を提起した朝日氏が上告中に死亡したため、訴え却下となったが、「なお、念のために」として傍論で判示がなされた。

最重要判例

● 堀木訴訟 (最大判昭57.7.7) ※4

事実

(旧) 障害福祉年金と児童扶養手当との併給を禁止することが違憲ではないかが争われた。

結論

合憲

判旨

25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、**それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない。** 憲20-4-1 ※5

※4 参考

堀木訴訟控訴審判決は、25条2項は国の事前の積極的防貧施策をなすべき努力義務があることを、1項は2項の防貧施策にもかかわらずなお落ちこぼれた者に対し国が事後的・補足的かつ個別的な救貧施策をなすべき責務のあることを宣言したものであるとし(大阪高判昭50.11.10)、1項・2項を峻別する解釈をしている。もっとも、最高裁判所の判例は、このような解釈をしていない。

※5 過去問チェック

憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられている。→○(20-4-1)

※6 参考

教育を受ける権利は、義務教育を受ける権利に限られるものではない。

※7 重要判例

少年を少年院に送致した結果、高等学校教育を受ける機会が失われたとしても、26条1項に違反することにはならない(最決昭32.4.5)。

2 教育を受ける権利

(1) 教育を受ける権利

教育は、個人が人格を形成するために、また、社会生活を向上させるために不可欠の前提をなすものですから、憲法は、**教育を受ける権利**を保障しています(26条1項)。※6 ※7

子どもの教育の内容を決定する権能が誰に帰属するか(教育権の所在)については、①法律は、当然に、公教育における教育の内容及び方法を包括的に定めることができるとする**国家教育権説**と、②国の子どもの教育に対するかわり合いは、国民の教育義務の遂行を側面から助成するための諸条件の整備に限られ、教育の内容及び方法は教育の実施に当たる教師が教育専門家としての立場から決定すべきとする**国民教育権説**が対立しています。しかし、旭川学テ事件判決(最大判昭51.5.21)は、①②の見解はいずれも極端かつ一方的であるとし、折衷的な見解に立っています。憲24-41

最重要判例

● 旭川学テ事件 (最大判昭51.5.21)

事実

文部省(現文部科学省)の実施した全国一斉学力テスト(学テ)に反対する教師が、学テの実施を阻止しようとして公務執行妨害罪等で起訴され、裁判の過程で、文部省による学テの実施が憲法26条に反しないかが争われた。

結論

合憲

判旨

①子どもの学習権

26条の規定の背後には、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。図29-3-5

②教育権の所在

国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立・実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、**必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する**。図20-4-2 ※1、元-6-1

(2) 義務教育

一般に義務教育と呼ばれていますので、国民に普通教育 ※2を受ける義務があるように錯覚しがちですが、憲法上規定されているのは保護する子女に**普通教育**を受けさせる義務です（26条2項前段）。つまり、教育の義務を負っているのは子どもではなく親なのです。

また、義務教育は**無償**とすると規定されているところ（26条2項後段）、この無償の意義が争われましたが、最高裁判所の判例は、授業料の他に教科書・学用品その他一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではないとし、「無償」とは**授業料不徴収**の意味であるとしています（最大判昭39.2.26）。※3 図20-4-5

3 勤労の権利

国民各自の生存は、第一次的には国民の勤労によって確保されるべきです。そこで、勤労の自由や適切な労働条件の下で労働する機会を確保するために勤労の権利が規定されました（27条1項）。

なお、27条1項は、働く能力のある者は自らの勤労によってその生活を維持すべきであるという勤労の義務をも規定しています。※4

※1 過去問チェック

国は、子ども自身の利益のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるために、必要かつ相当な範囲で教育の内容について決定する権能を有する。→○（20-4-2）

※2 用語

普通教育：小・中学校の9年間の教育のこと。

※3 参考

法律により、教科書は無償給付とされている。

※4 参考

憲法で規定された国民の義務は、①保護する子女に普通教育を受けさせる義務（26条2項）、②勤労の義務（27条1項）、③納税の義務（30条）の3つである。

4 労働基本権

(1) 労働基本権とは何か

使用者に対して劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせて労働者を保護するため、労働基本権が認められています。労働基本権には、①**団結権**、②**団体交渉権**、③**団体行動権（争議権）**の3つがあります（28条）。※5

【労働基本権の内容】

団結権	労働条件の維持・改善のために使用者と対等に交渉する団体を結成したり、それに参加したりする権利
団体交渉権	労働者の団体がその代表を通じて、労働条件について使用者と交渉する権利
団体行動権（争議権）	ストライキその他の争議行為を行う権利 ※6

重要判例

● 三井美唄事件（最大判昭43.12.4）

事実

労働組合は、市議会議員選挙において、統一候補を擁立することを決定し、これに対抗して立候補しようとした組合員に対して立候補を断念するよう説得したが、この組合員がこれに応じなかったため、組合員としての権利を1年間停止する処分をした。そこで、この組合員は、当該処分が28条の保障する労働組合の統制権を超えるものであり違法であるとして争った。

結論

違法

判旨

①労働組合の統制権と憲法28条

憲法28条による労働者の団結権保障の効果として、労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有する。

②労働組合の統制権と組合員の立候補の自由

労働組合は、統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、立候補を思いとどまるよう**勧告又は説得をすることはできる**。しかし、勧告又は説得の域を超え、立候補を取りやめを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を**統制違反者として処分することは、労働組合の統制権の限界を超えるものとして違法となる**。図24-7-1、2-41

※5 重要判例

勤労者の団結権・団体交渉権・争議権等の労働基本権は、すべての勤労者に通じ、その生存権保障の理念に基づいて憲法28条の保障するところであるとされており（全通東京中野事件：最大判昭41.10.26）、労働基本権に関する憲法上の規定は、個々の国民に直接に具体的権利を付与したものといえる。図20-4-3

※6 参考

正当な争議行為については、刑事責任を問われないし、民事上の債務不履行責任や不法行為責任も免除される。

最重要判例

● 国労広島地本事件 (最判昭50.11.28)

事案

労働組合は、脱退した旧組合員らに対し、未納の臨時組合費の支払いを請求した。そこで、旧組合員らは、この臨時組合費には、安保反対闘争に参加して処分を受けた組合員の救済資金が含まれており、労働組合の政治的活動に関係するものであるから、納付義務は認められないとして争った。

結論

旧組合員らの納付義務は認められる。

判定

①労働者の権利利益に直接関係する活動に関する費用負担の可否

労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置を促進し、又はこれに反対する活動は、政治活動としての一面をもち、組合員の政治的思想・見解等とも無関係ではないが、**労働組合の目的の範囲内の活動とみることができるので、組合員に費用負担などを求めることも許される。** 図24-7-2

②安保反対闘争に関する費用負担の可否

安保反対といった政治的要求への賛否は、本来、各人が国民の1人として決定すべきことであるから、**安保反対闘争のため組合員に費用負担を求めることは許されない。**しかし、安保反対闘争に参加して**不利益処分を受けた組合員の生活等の経済的援助・救済**は、組合員に対する共済活動として当然に許されるのであって、そのための費用の拠出を強制しても、直ちに処分の原因たる政治的活動に積極的に協力することになるわけではないから、**費用負担を求めることも許される。**

(2) 公務員の労働基本権

公務員の労働基本権を無制限に認めると、国民の生活に大きな不利益を生じます。※1

そこで、①警察職員・消防職員・自衛隊員・海上保安庁又は刑事施設に勤務する職員は団結権・団体交渉権・団体行動権のすべてが、②非現業※2の一般の公務員は団体交渉権・団体行動権が、③現業の公務員は団体行動権が否定されています。図

24-53-5

※1 具体例をイメージ

例えば、消防職員がストライキ中だからといって消火活動をしなかったら、火災によって国民の生活に大きな不利益が生じる。

※2 用語

非現業：権力的な行政事務のこと。

【公務員の労働基本権】

	団結権	団体交渉権	団体行動権
警察職員・消防職員・自衛隊員・海上保安庁又は刑事施設に勤務する職員	×	×	×
非現業の一般の公務員	○	×	×
現業の公務員	○	○	×

○：保障される、×：保障されない

公務員の労働基本権については、判例が多数出ています。**※3 ※4**
 その中でも、以下の全農林警職法 **※5** 事件の最高裁判所判決が重要です。

最重要判例

● 全農林警職法事件（最大判昭48.4.25）

事案

争議行為を禁止し、そのあおり行為を処罰の対象としている国家公務員法の合憲性が争われた。

結論

合憲

判旨

①公務員の労働基本権の制限

憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが、**この労働基本権は、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の保障という見地からする制約を免れない。**公務員の地位の特殊性と職務の公共性から、その労働基本権に対し必要やむを得ない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由がある。図20-4-4

②政治的目的と争議行為の禁止

使用者に対する経済的地位の向上と直接関係があるとはいえない政治的目的のために争議行為を行うことは、**私企業の労働者であるか公務員であるかを問わず憲法28条の保障を受けないから、これを規制することも許される。**図24-7-4

③公務員の争議行為の禁止

公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているのであるから、**国家公務員法が公務員の争議行為及びそのあおり行為等を禁止することは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするやむを得ない制約であって、憲法28条に違反するものではない。**

※3 重要判例

東京都教組事件判決（最大判昭44.4.2）は、公務員の争議行為をおおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い争議行為に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られるとしていた（二重のしぼり論）。しかし、岩手教組学テ事件判決（最大判昭51.5.21）は、判例を変更し、このような解釈は妥当でないとした。図24-7-3

※4 重要判例

人事院勧告は公務員の争議行為禁止の代償措置であるが、この実施が凍結されたとしても、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったということはできず、勧告に従った給与改定が行われない場合に、それに抗議して争議行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことも許される（最判平12.3.17）。図24-7-5

※5 用語

警職法：警察官職務執行法のこと。

確認テスト

- ☐☐☐ 1 25条1項の規定は、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものである。
- ☐☐☐ 2 国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する。
- ☐☐☐ 3 すべて国民は、法律の定めるところにより、普通教育を受ける義務を負う。
- ☐☐☐ 4 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

解答

1 × 直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない（朝日訴訟：最大判昭42.5.24）。 2 ○ 旭川学テ事件（最大判昭51.5.21） 3 × 保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うのみである（26条2項前段）。 4 ○ （28条）



学習のPOINT

参政権とは、国民が自己の属する国の政治に参加する権利のことです。参政権には、選挙権・被選挙権（立候補の自由）などがあります。

1 選挙権

選挙権とは、選挙人として選挙に参加することのできる資格・地位のことです。※1

選挙の基本原則として、①**普通選挙**、②**平等選挙**、③**秘密選挙**、④**直接選挙**、⑤**自由選挙**の5つがあります。

【選挙の基本原則】 図30-6

	意義	憲法上の規定	反対概念
普通選挙	財力・教育・性別などを選挙権の要件としない制度	成年者による普通選挙が保障されている（15条3項）	制限選挙 ※2
平等選挙	選挙権の価値は平等、すなわち1人1票を原則とする制度	平等原則から導かれる（14条1項、44条）	複数選挙 等級選挙 ※3
秘密選挙	選挙人が誰に投票したかを第三者に知られない方法で行う制度	明文規定あり（15条4項）	公開選挙
直接選挙	選挙人が公務員を直接選挙する制度	地方公共団体の選挙についてのみ明文規定あり（93条2項）	間接選挙 ※4 複選制 ※5
自由選挙	棄権しても罰金・公民権停止・氏名の公表などの不利益を受けない制度	明文規定なし	強制投票

※1 重要判例

選挙犯罪の処刑者について、一般犯罪の処刑者に比し、特に、厳格に選挙権・被選挙権停止の処遇を規定しても、条理に反する差別待遇とはいえない（最大判昭30.2.9）。 図22-3-イ

※2 用語

制限選挙：財力・教育・性別などを選挙権の要件とする制度のこと。

※3 用語

等級選挙：選挙人を等級ごとに分けて等級ごとに代表者を選出する制度のこと。

※4 用語

間接選挙：選挙人がまず選挙委員を選び、その選挙委員が公務員を選挙する制度のこと。

※5 用語

複選制：すでに選挙されて公職にある者が公務員を選挙する制度のこと。

2 被選挙権

被選挙権とは、選挙人団によって選定されたときに、これを承諾して公務員となる資格のことです。簡単に言うと、立候補の自由のことです。

憲法15条1項は、立候補の自由について直接には規定していません。

もっとも、最高裁判所の判例は、**立候補の自由**は、憲法15条1項の保障する重要な基本的人権の1つであるとしています（三井美唄事件：最大判昭43.12.4）。**過**元-5-2

確認テスト

- ☐☐☐ **1** 財力・教育・性別などを選挙権の要件としない制度のことを、普通選挙という。
- ☐☐☐ **2** 直接選挙については、国の選挙及び地方公共団体の選挙の両方において、明文規定が置かれている。
- ☐☐☐ **3** 立候補の自由は、憲法上保障されていない。

解答

1 ○ 普通選挙という。 **2** × 地方公共団体の選挙についてのみ明文規定が置かれている（93条2項）。 **3** × 立候補の自由は、憲法15条1項の保障する重要な基本的人権である（三井美唄事件：最大判昭43.12.4）。



学習のPOINT

受益権には、①請願権、②裁判を受ける権利、③国家賠償請求権、④刑事補償請求権の4種類があります。条文からの出題がほとんどですが、郵便法違憲判決は要注意です。

1 請願権

請願権（16条）とは、国及び地方公共団体の機関に対して、その職務に関する希望を述べる権利のことです。

請願権の保障は、請願を受理した機関にそれを誠実に処理する義務を負わせるにとどまり（請願法5条）、その機関に請願の内容を審理・判定させる法的拘束力を生じさせるものではありません。

2 裁判を受ける権利

裁判を受ける権利（32条）とは、政治権力から独立した公平な裁判所に対して、すべての個人が平等に権利・自由の救済を求め、かつ、そのような公平な裁判所以外の機関から裁判されることのない権利のことです。**※1**

3 国家賠償請求権

国家賠償請求権（17条）とは、公務員の不法行為により損害を受けた場合に、国民が国家に対して損害賠償を請求する権利のことです。

なお、17条の規定を受けて、国家賠償法（第2部第5章第1節参照）が制定されています。

最重要判例

● 郵便法違憲判決（最大判平14.9.11）



郵便法は、郵便物の亡失・毀損等についての損害賠償責任を制限・免除していたため、これが憲法17条に違反しないかが争われた。

※1 重要判例

裁判を受ける権利は、訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない（最大判昭24.3.23）。

結論 違憲

判答 ①憲法17条と国会の裁量

憲法17条は、国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上、公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであって、**立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。**※1

②書留郵便物について

郵便法の規定のうち、書留郵便物について、郵便業務従事者の**故意又は重大な過失**による不法行為に基づき損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法17条に違反し無効である。

③特別送達郵便物について

郵便法の規定のうち、特別送達郵便物について、郵便業務従事者の**軽過失**による不法行為に基づき損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法17条に違反し無効である。

※1 参考

当時、郵政民営化はされていなかったため、郵便局員は公務員であり、国家賠償請求も可能であった。

※2 よくある質問



すか？

Q「賠償」と「補償」ってどう違うんで



A「賠償」は、違法な行為によって生じた損害を金銭で穴埋めするという意味であり、「補償」は、適法な行為によって生じた損失を金銭で穴埋めするという意味です。

4 刑事補償請求権

刑事補償請求権（40条）とは、31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生じる国民の不利益に対する補償を定めた権利のことです。※2

刑事補償請求権は、国家賠償請求権と異なり、公務員の違法行為や故意・過失の有無にかかわらず請求できます。

確認テスト

- ☐ ☐ **1** 請願権の保障は、請願を受理した機関にそれを誠実に処理する義務を負わせるにとどまる。
- ☐ ☐ **2** 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
- ☐ ☐ **3** 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その補償を求めることができる。

解答

1 ○（請願法5条） **2** ○（32条） **3** ×補償（40条）ではなく賠償（17条）である。

第3章 統治

第1節 国会

重要度 A



学習のPOINT

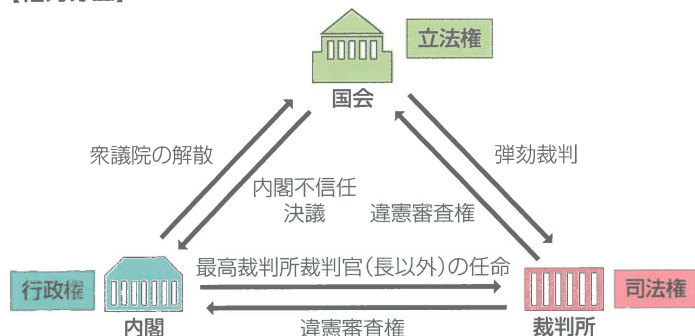
冒頭の権力分立のところでも述べますが、国会は、立法権を担当する機関です。国会については、条文からの出題がほとんどですので、条文をくり返し読んでおきましょう。

1 けんりょくぶんりつ 権力分立

権力分立とは、国家権力をその性質に応じて立法権・行政権・司法権の3つに区別し、それぞれを異なる機関に担当させ、相互に抑制し合うことでバランスを保たせようとする仕組みのことです。これは、国家権力を1つの機関に集中させると、その機関が自分勝手に権力を使って国民の権利を侵害するおそれがあることから認められた仕組みです。

憲法では、立法権※3は**国会**が、行政権※4は**内閣**が、司法権※5は**裁判所**がそれぞれ担当するものとされています（41条、65条、76条1項）。

【権力分立】



※3 用語

立法権：法律を作る権限のこと。

※4 用語

行政権：国家権力の中で「立法権」と「司法権」を除いた権限のこと。

※5 用語

司法権：具体的な争訟について、法を適用し宣言することによって、これを解決する権限のこと。

2 国会の地位

憲法は、国会に対して、①**国民の代表機関**、②**国権の最高機関**、③**唯一の立法機関**という3つの地位を付与しています。

(1) 国民の代表機関

国会は、**全国民を代表**する選挙された議員で組織されますから(43条1項)、国民の代表機関であるといえます。※1

ここでいう「全国民を代表」とは、国民は代表者である国会議員を通じて行動し、国会議員が行った行為は、その国会議員を選挙で選んだ国民の意思を反映しているものと考えられるという意味であり(これを**政治的意味の代表**といいます)、法的に国民と代表者の政治的意思の一致が要求されているわけではありません。23-6-2

この考え方によれば、議員は、自己の信念に基づいてのみ発言・表決し、選出母体である選挙区などの訓令には拘束されないという**自由委任の原則**が採用されることになります。23-6-4 ※2 ※3

(2) 国権の最高機関

国会は、**国権の最高機関**であるとされています(41条)。

ここでいう「最高機関」とは、国会が他の機関に優先する権力をもつという意味ではなく、国会議員が主権者である国民により直接選挙される点で国民と直結していることから、国会が政治の中心的地位を占める機関であることを強調したにすぎないと考えられています(これを**政治的美称説**^{びしょう}といいます)。

(3) 唯一の立法機関

国会は国の**唯一の立法機関**であるとされ、国会が立法権を独占しています(41条)。

① 「立法」の意味

「立法」には、国法の一形式である「法律」の定立という**形式的意味の立法**と、「法規」という特定の内容の法規範の定立という**実質的意味の立法**の2つの意味があります。憲法41条の「立法」は、実質的意味の立法を意味します。

次に、「法規」の意味が問題となりますが、19世紀の立憲君

※1 参考

大日本帝国憲法では、国会は天皇の立法権に協賛する機関にすぎず、国民の意思を反映して行動する機関ではなかったことから、「全国民の代表」とはいえなかった。23-6-1

※2 参考

国会議員は政党の一員として活動することにより全国民の代表としての任務を果たしうるから、議員が政党の党議拘束に服することも、自由委任の原則に反するものではなく、憲法上許される。23-6-3

※3 参考

国会議員は、比例代表選出議員を除き、所属政党から離脱したとしても議員としての資格を失うわけではない(国会法109条の2、公職選挙法99条の2)。23-6-5

主制の時代には、「国民の権利を直接に制限し、義務を課する法規範」と限定的に考えられていました。これに対して、民主主義の体制の下では、およそ**一般的・抽象的法規範**※4であればすべて法規に含まれると考えられています。

② 「唯一」の意味

国会が「唯一」の立法機関であるとは、①**国会中心立法の原則**、②**国会単独立法の原則**の2つを意味します。

【「唯一」の立法機関】図 3-6

	国会中心立法の原則	国会単独立法の原則
意味	国会以外の機関が立法を行うことは、憲法に特別の定めがある場合を除いて許されないという原則（立法権限の独占）	国会による立法は、国会以外の機関の関与を必要としないで成立するという原則（立法手続の独占）※5
例外	①議院規則（58条2項本文） ②最高裁判所規則（77条1項）	地方自治特別法についての住民投票（95条）

3 二院制

(1) 二院制とは何か

国会は、**衆議院**と**参議院**の2つの院で構成されています（42条）。これを**二院制**といいます。※6

このような二院制が採用された理由は、①衆議院の誤りや軽率な行為を参議院にチェックさせること、②選挙区や任期の違う2つの院を設けることで、その場所・その時における国民の意思を忠実に反映することです。

(2) 衆議院と参議院

① 任期

任期とは、国会議員が議員として在任することのできる一定の期間のことです。

衆議院は、議員の任期が**4年**であり、**解散**があります（45条）。これに対して、参議院は、議員の任期が**6年**であり（**3年**ごとに議員の半数が改選されます）、解散はありません（46条）。

※4 用語

一般的・抽象的法規範：不特定多数の人に対して不特定多数の事件に適用される法規範のこと。

※5 参考

内閣が法案の提出権を有していること（内閣法5条）は、国会が法律案を自由に修正・否決できることから、国会単独立法の原則に反しないとするのが通説である。

※6 参考

地方公共団体の議会は一院制である。

【衆議院と参議院】

	衆議院	参議院
議員の任期	4年	6年 (3年ごとに半数改選)
解散	あり	なし

② 兼職の禁止

憲法が二院制を採用している趣旨を害しないようにするため、何人も、同時に両議院の議員となることはできません（48条）。※1 ※2 18-7-ア

(3) 衆議院の優越

国会の議決は両議院で可決したときに成立しますが（59条1項）、衆議院と参議院の力関係を対等にとすると、意見が対立した場合に何も決めることができなくなってしまいます。そこで、憲法は、衆議院が参議院に対して優越することとしています（これを**衆議院の優越**といいます）。なぜなら、衆議院の方が任期が短く解散もあるため、頻繁に選挙がなされることになり、その時々国民の意思を強く反映しているといえるからです。

衆議院の優越が認められる事項は、以下のとおりです。※3

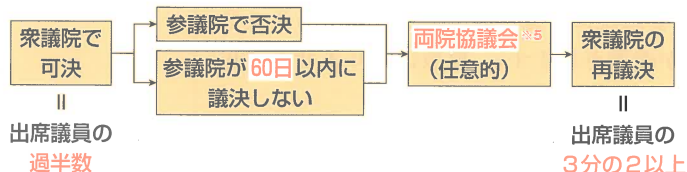
【衆議院の優越】

衆議院のみがなす事項	衆議院の議決が参議院の議決に優越する事項
①予算の先議権（60条1項） ②内閣不信任決議権（69条）	①法律案の議決（59条2項～4項） ②予算の議決（60条2項） ③条約の承認（61条） ④内閣総理大臣の指名（67条2項）

① 法律案の議決※4

法律案の議決については、以下のような流れになります（59条2項～4項）。21-7-3、28-5-5

【法律案の議決の流れ】



※1 過去問チェック

「何人も、同時に両議院の議員たることはできない。」は、日本国憲法に規定されている。→○（18-7-ア）

※2 参考

国会議員は、国民の代表者として国政を託され、その職務に専念する義務を負うことから、法律により、他の公職との兼職も禁じられている。

※3 引っかけ注意!



憲法改正の議論については、衆議院の優越が認められていません。

※4 参考

法律案の提出については、憲法上、明文の規定はないが、法律上、国会議員及び内閣に法律案の提出権が認められている。28-5-2

※5 用語

両院協議会：衆議院と参議院の意見が一致しない場合に、その意見調整のために設けられる機関のこと。

② 予算の議決

予算の議決については、以下のような流れになります（60条1項・2項）。図21-7-1

【予算の議決の流れ】



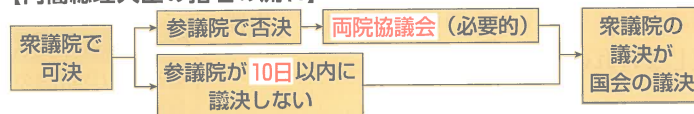
③ 条約の承認

条約の承認については、予算の議決と同様の措置が執られています（61条、60条2項）。※6 図21-7-4・5、26-7-2

④ 内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣の指名については、以下のような流れになります（67条2項）。図21-7-2

【内閣総理大臣の指名の流れ】



【衆議院の優越のまとめ】

	法律案の議決	予算の議決	条約の承認	内閣総理大臣の指名
衆議院の先議権	×	○	×	×
両院協議会	任意的	必要的		
参議院が議決しない期間	60日	30日		10日
衆議院の再議決	○	×		

4 国会の活動

(1) 会期

国会は、1年を通じて常に活動しているわけではなく、活動するのは一定の期間（これを**会期**といいます）に限られています。これは、国会が1年を通じて活動すると、政党間の争いの

※6 引っかけ注意!



61条が準用しているのは60条2項だけです。条約の承認については、予算の議決の場合（60条1項）と異なり、衆議院の先議権は認められません。

激化、立法の過度な増加、議会での討論の長期化、行政能率の低下などの弊害が生じるからです。

そして、会期中に議決されなかった案件は、後会に継続しないのが原則です（国会法68条本文）。これを**会期不継続の原則**といいます。

なお、会期には、①^{しょうかい}**常会**、②**臨時会**、③**特別会**の3種類があります。

① 常会

常会とは、一般に通常国会とも呼ばれ、予算の議決等のために**毎年1回**召集される国会のことです（52条）。※1

② 臨時会 ※2

臨時会とは、臨時の必要に応じて召集される国会のことです。

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができますが、いずれかの議院の**総議員の4分の1以上**の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければなりません（53条）。

③ 特別会 ※2

特別会とは、衆議院の解散後に行われる総選挙の後に召集される国会のことです。

衆議院が解散されたときは、解散の日から**40日**以内に衆議院の総選挙を行い、その選挙の日から**30日**以内に国会（特別会）を召集しなければなりません（54条1項）。※3

(2) 参議院の緊急集会

衆議院が解散されたときは、参議院は同時に**閉会**となりますが、**内閣**は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができます（54条2項）。

参議院の緊急集会とは、衆議院が解散されて総選挙が施行され特別会が召集されるまでの間に緊急の事態が生じた場合に、参議院が国会の権能を代行する制度です。参議院の緊急集会で決定されるものとしては、自衛隊の防衛出動や災害緊急措置などがあります。

※1 参考

常会は、1月中に召集するのを常例とし（国会法2条）、会期は150日間である（国会法10条本文）。※25-6-ア

※2 参考

臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定めることとされている（国会法11条）。※25-6-ア

※3 受験テクニック



「40日」と「30日」を逆に覚えないうち注意しましょう。総選挙するには準備に時間がかかるため、総選挙の方が期間が長いと覚えておきましょう。

(3) 会議の原則

① 定足数

定足数とは、議事・議決を行うために必要な最小限度の出席者数のことです。日本国憲法は、議事・議決の定足数を**総議員の3分の1以上**としています（56条1項）。※4 図28-5-4

② 表決数

表決数とは、意思決定を行うのに必要な賛成表決の数のことです。日本国憲法は、表決数を憲法に特別の定めのある場合を除いて**出席議員の過半数**としています。可否同数※5のときは、議長が決定権を持っています（56条2項）。図22-7

なお、「憲法に特別の定めのある場合」とは、以下のとおりです。

【表決数の例外】

出席議員の3分の2以上の多数が必要	①議員の資格争訟※6の裁判により議員の議席を失わせる場合（55条但書） ②秘密会を開く場合（57条1項但書） ③議員を除名※7する場合（58条2項但書） ④衆議院で法律案を再可決する場合（59条2項）
総議員の3分の2以上の多数が必要	憲法改正の発議※8（96条1項前段）

③ 会議の公開

衆参両議院の会議は、公開するのが原則です（57条1項本文）。これは、国民の知る権利を確保するためです。※9

ただし、**出席議員の3分の2以上**の多数で議決したときは、秘密会を開くことができます（57条1項但書）。

なお、**出席議員の5分の1以上**の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければなりません（57条3項）。

図28-5-1

5 国会議員の特権

憲法は、国会議員に対して、①**歳費**※10 受領権、②**不逮捕特権**、③**免責特権**の3つの特権を付与しています。

(1) 歳費受領権

国会議員には、相当額の歳費受領権が認められています（49

※4 受験テクニック



定足数は会議を開くための要件であり、出席する前の話であることから、「出席議員」ではなく「総議員」の3分の1以上と覚えておきましょう。

※5 用語

可否同数：賛成と反対が同じ数のこと。

※6 用語

資格争訟：資格の有無を争うこと。

※7 用語

除名：懲罰の一種であり、国会議員の資格を奪うこと。

※8 用語

発議：国民に提案するべき憲法改正案を国会が決定すること。

※9 参考

これまで本会議が秘密会とされたことはない。

※10 用語

歳費：国会議員の勤務に対する報酬のこと。

条)。※1

(2) 不逮捕特権

両議院の議員は、**法律**の定める場合を除いては、国会の会期中**逮捕**されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを**釈放**しなければなりません(50条)。これを**不逮捕特権**といいます。※2 図24-4-2、元-3-2

不逮捕特権が認められた理由は、①議院の審議権を確保すること、②国会議員の身体を自由を保障し、政府により国会議員の職務執行が妨げられないようにすることの2つにあります。

(3) 免責特権

両議院の議員は、議院で行った演説・討論・表決について、**院外**で責任を問われません(51条)。これを**免責特権**といいます。図24-4-4、28-5-3

免責特権が認められた理由は、国会議員が責任を問われることをおそれて萎縮することを防ぐことにあります。※3

最重要判例

● 国会議員の発言と国家賠償責任(最判平9.9.9)

事案

国会議員の質疑等によって名誉を毀損された病院長が自殺したため、その妻が損害賠償を求めて争った。

結論

損害賠償請求は認められない。

判旨

国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、この責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、**国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれ行使したもの**と認め得るような特別の事情があることを必要とする。

6 国会と議院の権能

国会の権能は、衆参両議院の意見が一致しなければ行使することができないのに対し、議院の権能は、衆議院又は参議院のどちらか一方だけで行使することができます。

※1 引っかけ注意!



裁判官の報酬と異なり、国会議員の歳費については、減額が禁止されています。

※2 参考

「法律の定める場合」とは、①院外における現行犯逮捕の場合、②議員の所属する議院の許諾がある場合の2つである(国会法33条、34条)。図元-3-2

※3 参考

「責任」とは、民事責任・刑事責任のほか、国会議員が公務員や弁護士を兼ねる場合の懲戒責任も含むが、政党の除名処分のような政治責任は含まない。

(1) 国会の権能

① 法律の制定

法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いて、**両議院で可決**したときに法律となりますから（59条1項）、法律の制定は国会の権能です。※4

② 条約の承認

条約の締結は国民の権利義務に重大な影響を及ぼすことから、国民の代表機関である国会の承認が必要とされています（61条、73条3号但書）。

③ 弾劾裁判所の設置 ※5 図25-6-ウ

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する**弾劾裁判所**を設けることとされています（64条1項）。

④ 内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣の指名については、第2節で学習します（P113参照）。

⑤ 憲法改正の発議

憲法改正の発議については、第6節で詳しく学習します（P135～参照）。

(2) 議院の権能

議院の権能には、以下のようなものがあります。なお、①～③をまとめて**議院の自律権** ※6 といえます。図2-5

① 議員の資格争訟の裁判権 図20-5-ウ、25-6-イ

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判しますが、議員の議席を失わせるには、**出席議員の3分の2以上の多数**による議決を必要とします（55条）。※7

国会議員の資格争訟の裁判は、「裁判」という名称ですが、裁判所ではなく**議院**が行います。

なお、国会議員の選挙の効力をめぐる裁判は、通常通り**裁判所**が行います（公職選挙法204条）。

② 役員の選任権

両議院は、各々その議長その他の役員を選任することができます（58条1項）。

※4 参考

「この憲法に特別の定めがある場合」とは、法律案の衆議院の再議決（59条2項）や地方自治特別法の住民投票（95条）などである。

※5 よくある質問



「この憲法に特別の定めがある場合」とは、法律案の衆議院の再議決（59条2項）や地方自治特別法の住民投票（95条）などである。

Q弾劾裁判所は、常に設置されているんですか？それとも問題があったときだけ設置されるんですか？



A弾劾裁判所は、常設の機関であり、問題があったときだけ設置されるわけではありません。

※6 用語

議院の自律権：各議院が内閣や裁判所などの他の国家機関や他の議院から干渉や監督を受けずに、その内部組織・運営等を自主的に決定することができる権限のこと。

※7 参考

資格とは、議員としての地位を保持し得る要件のことであり、具体的には、①被選挙権を有すること（公職選挙法10条、11条）、②議員との兼職が禁じられている職務に就いていないこと（国会法39条）である。

③ 議院規則制定権・議員懲罰権 ㊦25-6-工、26-7-5

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する**規則**を定めることができ（58条2項本文）、これを**議院規則制定権**といいます。

また、両議院は、院内の秩序を乱した議員を**懲罰**することができ（58条2項本文）、これを**議員懲罰権**といいます。ただし、議員を除名するには、**出席議員の3分の2以上**の多数による議決を必要とします（58条2項但書）。

④ 国政調査権 ㊦25-6-オ

国政調査権とは、国政に関して調査を行う議院の権能のことです。※1

両議院は、各々国政に関する**調査**を行い、これに関して、証人の出頭・証言、記録の提出を求めることができます（62条）。

国政調査権は、各議院に与えられた権能を実効的に行使するために認められた**補助的な権能**であると考えられています。※2

※1 具体例をイメージ

例えば、国会議員の証人喚問などである。

※2 参考

国政調査権はあくまで補助的な権能であるから、搜索・押収・逮捕のような刑事手続上の強制力は認められない。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 予算先議権と内閣不信任決議権は、衆議院に対してのみ認められている。
- ☐ ☐ ☐ **2** 内閣は、国会の特別会の召集を決定することができ、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、その召集を決定しなければならない。
- ☐ ☐ ☐ **3** 両議院は、各々その総議員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- ☐ ☐ ☐ **4** 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

解答

- 1** ○（60条1項、69条） **2** ×特別会（54条1項）ではなく臨時会（53条）である。
3 ×定足数は3分の1以上である（56条1項）。 **4** ○（51条）



学習のPOINT

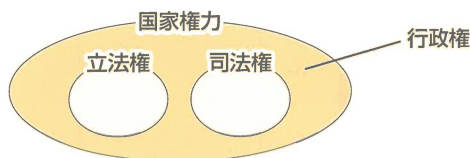
第3章冒頭の権力分立のところで述べたとおり、内閣は、行政権を担当する機関です。内閣については、条文からの出題がほとんどです。条文をくり返し読んでおきましょう。

1 行政権と内閣

行政権とは、国家権力の中で「立法権」と「司法権」を除いたものと定義するのが一般的です（こうじよせつ控除説と呼ばれています）。行政活動には税金の督促からゴミの収集まで様々なものがあり、積極的に定義することが事実上不可能であるため、このような消極的な定義がなされています。

行政権は、内閣に属するとされています（65条）。※3

【行政権】



2 内閣の組織

(1) 内閣の構成

内閣は、しゅちやう首長たる内閣総理大臣とその他の国务大臣（外務大臣・財務大臣など）で組織されます（66条1項）。

内閣総理大臣は「首長」とされていますが、これはリーダーという意味です。※4

なお、内閣総理大臣その他の国务大臣は、ぶんみん文民※5でなければならないとされています（66条2項）。これは、議会に対して責任を負う者によって軍事権をコントロールし、軍の独走を抑止するためです。

※3 参考

あらゆる行政権が内閣に属するというわけではなく、人事院や公正取引委員会など、内閣から独立して活動している独立行政委員会もある。

※4 参考

大日本帝国憲法では、内閣総理大臣は「同輩中の首席」とされ、他の国务大臣と同等の地位にあった。

※5 用語

文民：現役の職業軍人及び自衛官でない者のこと。

(2) 構成員の選任

① 内閣総理大臣

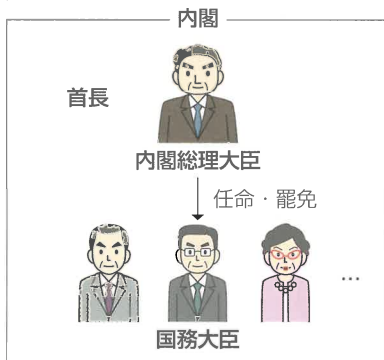
内閣総理大臣は、**国会議員**の中から**国会の議決**で指名し（67条1項前段）、天皇が任命します（6条1項）。**憲**26-6-1

② 国務大臣

リーダーである内閣総理大臣は、内閣の一体性を確保するため、内閣の構成員である国務大臣を任命したり罷免したりすることができます（68条1項本文、2項）。

ただし、国務大臣の過半数は、**国会議員**の中から選ばなければならないとされています（68条1項但書）。**憲**26-6-2、29-5-1

【内閣の構成員】



(3) 総辞職

総辞職とは、内閣総理大臣及び国務大臣の全員が同時に辞職することです。

① 総辞職が必要な場合

内閣は、自らの意思でいつでも総辞職をすることができます。ただし、以下の場合には、内閣の意思にかかわらず、総辞職をしなければなりません。**憲**24-3-4

【総辞職が必要な場合】

1	衆議院で不信任決議案の可決又は信任決議案の否決から 10日 以内に衆議院が解散されなかった場合（69条） 憲 26-6-3
2	内閣総理大臣 が欠けた場合（70条） ※1
3	衆議院議員総選挙後に初の国会が召集された場合（70条） 憲 26-6-4

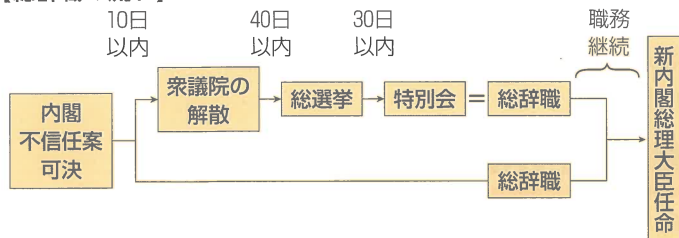
※1 具体例をイメージ

例えば、死亡・失踪・亡命の場合、国会議員となる資格を喪失した場合、辞職した場合などである。

② 総辞職に伴う法的効果

行政の空白を作らないようにするため、内閣は、総辞職をした場合でも、新たに**内閣総理大臣が任命**されるまで職務を継続することとされています（71条）。図26-6-5

【総辞職の流れ】



3 議院内閣制

議院内閣制とは、議会（立法権）と政府（行政権）が一応分立しており、政府が議会に対して連帯責任を負う政治体制のことです。※2

日本国憲法には、議院内閣制を採用すると書かれているわけではありません。しかし、日本国憲法には以下のような規定があることから、議院内閣制を採用しているものと考えられています。※3

（1）内閣の連帯責任 ※4 ※5

内閣は、行政権の行使について、**国会**に対し**連帯**して責任を負います（66条3項）。図24-3-1、29-5-5

内閣の連帯責任は、損害賠償責任・刑事責任のような法的責任（法律上の義務）を意味するものではなく、国民からの政治的批判を受けるという**政治責任**を意味します。図24-3-5

（2）内閣総理大臣の指名

内閣の長である内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名するものとされています（67条1項）。

（3）国務大臣の任命

国務大臣の過半数は、国会議員から選ばなければならないとされています（68条1項但書）。

※2 参考

議会と政府が完全に分立しており、政府が議会に対して責任を負わない政治体制のことを、大統領制という。

※3 受験テクニック



日本国憲法が議院内閣制を採用している根拠となる規定を問う出題が予想されます。この5つの規定はセットで押さえておきましょう。

※4 参考

大日本帝国憲法では、内閣という組織が存在しなかったため、各国務大臣が単独で天皇に対して責任を負うものとされていた。図24-3-3

※5 参考

特定の国務大臣が、個人的理由に基づき又はその所管事項について単独で責任を負うことは、憲法上否定されているわけではない。したがって、個別の国務大臣に対して不信任決議（問責決議）をすることも認められている（ただし、法的効力は生じない）。図24-3-2

(4) 内閣不信任決議権

内閣不信任決議がなされると、内閣は、総辞職するか衆議院を解散するかを選択しなければなりません（69条）。

(5) 国務大臣の議院出席

議院内閣制の下、行政権の行使につき国会に対して連帯責任を負う内閣の構成員である国務大臣には、議院に出席して発言する機会を与える必要があることから、国務大臣の議院出席が認められています（63条）。

4 内閣と内閣総理大臣の権能

憲法上、内閣の権能と内閣総理大臣の権能は区別されています。内閣の権能は、閣議※1の決定を経なければ行使できないのに対し、内閣総理大臣の権能は、閣議の決定を経なくても内閣総理大臣が単独で行使できます。※2

(1) 内閣の権能

内閣は、行政権の担い手として、一般行政事務を行うほか、以下のような様々な権限を行使することができます（73条）。

① 法律の誠実な執行・国務の総理 ※3

法律の誠実な執行とは、たとえ内閣の賛成できない法律であっても、法律の目的にかなった執行をしなければならないという意味です。また、**国務の総理**とは、国の政治全体が調和を保って円滑に進行するよう配慮することです。

② 外交関係の処理

外交関係の処理とは、外交交渉をしたり、外交文書を作成したりすることです。

③ 条約の締結

機動性を有し、専門的な判断力に富んでいる内閣に**条約締結権**が与えられています。

ただし、事前に、時宜によっては事後に、**国会の承認**を得ることが必要です（73条3号但書）。

④ 官吏に関する事務の掌理 ※4

官吏とは、**国家公務員**のことであり、地方公務員はこれに含まれません。

※1 用語

閣議：内閣が自己の職務を行うに際し、その意思を決定するために開く会議のこと。

※2 参考

内閣法は、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めている。また、閣議決定の方法については、憲法や法令に規定されておらず、慣行によって全員一致によるものとされている。図29-5-2

※3 引っかけ注意!



国務の「総理」だから内閣総理大臣の権能であると勘違いする受験生が多いですが、これは内閣の権能です。

※4 用語

掌理：処理すること。

※5 用語

予算：一会計年度における歳入と歳出の見積りのこと。

⑤ 予算 ※5 の作成

予算の作成には専門性・迅速性が要求されることから、内閣に予算の作成権が与えられています。

⑥ 政令の制定 図20-5-A

政令とは、内閣が制定するルールのことです。政令は、憲法及び法律の規定を実施するために制定されます。

ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、**罰則**を設けることができません（73条6号但書）。

⑦ 恩赦の決定 図18-4-エ、30-7-A

内閣が恩赦を決定し、天皇がこれを認証することになります（7条6号）。

(2) 内閣総理大臣の権能

① 国務大臣の任免権

内閣総理大臣は、国務大臣を任命したり罷免したりすることができます（68条1項本文、2項）。

② 内閣を代表する権限

内閣総理大臣は、内閣を代表して**議案**を国会に提出し、**一般国務**及び**外交関係**について国会に報告し、行政各部を**指揮監督**します（72条）。

内閣がことあるごとに閣議を開いて行政を行っていても迅速な対応ができないことから、内閣総理大臣が内閣を代表して議案提出権や指揮監督権などを行使できるものとしました。

重要判例

● ロッキード事件（最大判平7.2.22）

事案

当時の内閣総理大臣が、販売代理店商社である丸紅から、全日空にロッキード社製航空機の購入を奨励するように依頼を受けて5億円を授受したため、収賄罪で起訴された。

争点

航空機の購入を奨励した行為は、内閣総理大臣の職務権限に属するから、収賄罪が成立する。

判旨

内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、**内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随**

判旨

時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。 21-41

③ 法律・政令の連署

執行責任を明確にするため、**内閣総理大臣**は、法律・政令について、**主任の国務大臣**とともに署名（連署）します（74条）。

※1 29-5-4

④ 国務大臣の訴追権

訴追 ※2 が慎重に行われるようにするとともに、内閣総理大臣の首長たる地位を確保するため、国務大臣を在任中に訴追するには、**内閣総理大臣**の同意が必要とされています（75条本文）。 24-4-1、29-5-3

ただし、このために訴追の権利は、害されないとされています（75条但書）。「訴追の権利は、害されない」とは、訴追されないのはあくまで国務大臣の在任中でありその職を退けば訴追しうることになりますから、そのための準備として国務大臣の在任中でも証拠の保全等のために必要な措置を行うことができ、また、公訴時効 ※3 も停止するという意味です。

※1 参考

主任の国務大臣の署名や内閣総理大臣の連署を欠いた場合でも、法律・政令の効力が否定されるわけではない。

※2 用語

訴追：検察官が起訴すること。

※3 用語

公訴時効：一定の期間が経過するとその後の起訴が許されなくなること。なお、公訴時効の停止とは、国務大臣が在任している間、公訴時効の完成が猶予されることである。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 内閣は、法律の定めるところにより、同輩中の首席たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
- ☐ ☐ ☐ **2** 内閣総理大臣は、国務大臣を任命するが、その全員を国会議員の中から選ばなければならない。
- ☐ ☐ ☐ **3** 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
- ☐ ☐ ☐ **4** 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

解答

1 × 内閣総理大臣は、首長たる地位を有している（66条1項）。 **2** × 過半数を国会議員の中から選ばなければならない（68条1項但書）。 **3** ○（69条） **4** ○（66条3項）



学習のPOINT

第3章冒頭の権力分立のところで述べたとおり、裁判所は、司法権を担当する機関です。裁判所については、条文のみならず判例の出題も多いので、判例をくり返し読んでおきましょう。

1 司法権

(1) 司法権の範囲

すべて司法権は、**最高裁判所**及び法律の定めるところにより設置する**下級裁判所**に属します（76条1項）。

司法権とは、具体的な争訟について、法を適用し宣言することによって、これを解決する権限のことです。※4

そして、最高裁判所の判例は、「具体的な争訟」とは、裁判所法3条1項にいう「**法律上の争訟**」と同じ意味であり、法令を適用することによって解決すべき権利義務に関する当事者間の紛争をいうとしています（最判昭41.2.8）。※5

したがって、①国家試験の合格・不合格の判定のように、試験実施機関の最終的判断に委ねられ法令を適用することによって解決できないものや、②具体的な事件を離れて抽象的に法律の解釈を争うようなものは、「法律上の争訟」に当たらず司法権を行使できませんから、裁判の対象とはなりません。

最重要判例

● 「板まんだら」事件（最判昭56.4.7）

事案

創価学会の元会員が、正本堂建立資金のため寄付をなしたところ、正本堂に安置すべき本尊たる「板まんだら」は偽物であったことから、寄付行為には要素の錯誤※6があったことを理由に、寄付金の返還を求めた。

結論

訴え却下

判旨

訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっている場合でも、信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠なものと認

※4 参考

日本国憲法は、行政事件の裁判も含めてすべての裁判作用を司法権とし、これを通常裁判所に属するものとしている。

※5 参考

裁判所法3条1項は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」と規定している。

※6 用語

要素の錯誤：重要な部分につき内心と行為の間に食い違いがあるにもかかわらず、行為者がそれに気付かずその行為をしてしまった場合のこと。

判旨

められ、訴訟の争点及び当事者の主張立証の核心となっているときには、その訴訟は実質において法令の適用によっては終局的な解決の不可能なものであって、**法律上の争訟に当たらない。** 19-5-5、27-6-1

(2) 司法権の限界

裁判所は、「法律上の争訟」に当たる事件であれば、司法権を行使することができるのが原則です。

しかし、衆参両議院が行う**議員の資格争訟の裁判**（55条）や、国会が設置する弾劾裁判所が行う**裁判官の弾劾裁判**（64条）のように、憲法によって裁判所以外の機関が司法権を行使することが認められている場合があります。このような場合、裁判所は、「法律上の争訟」に当たる事件であっても、司法権を行使することができません。

また、以下のように、事柄の性質上裁判所の審査に適しないため、司法権を行使することができないものもあります。

① 自律権に属する行為

自律権に属する行為とは、国会又は各議院の内部事項に関する行為のことです。自律権に属する行為は、国会や各議院の自主的な判断を尊重すべきであることから、裁判所は司法権を行使することができないとされています。^{※1} 19-3-3

最重要判例

● 警察法改正無効事件（最大判昭37.3.7）

事案

警察法の審理に当たり野党議員が強硬に反対し、議場が混乱したまま可決とされたため、その議決が無効ではないかが争われた。

結論

訴え却下

判旨

裁判所は、両院の自主性を尊重すべく、**警察法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでない。** 19-5-2 ^{※2}

② 統治行為

統治行為とは、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のことです。^{※3}

統治行為は、政府・国会等の政治部門の判断に委ねるべきで

※1 具体例をイメージ

例えば、議事手続や懲罰手続などである。

※2 過去問チェック

法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない。
→○（19-5-2）

※3 具体例をイメージ

例えば、衆議院の解散などである。

あることから、裁判所は司法権を行使することができないとされています。

最重要判例

● 苦米地事件 (最大判昭35.6.8)

事案

衆議院の解散が憲法7条のみによってなされたこと、解散の決定過程において全閣僚の一致による助言と承認の2つの閣議がなかったことが、違憲であるかどうかが争われた。

結論

訴え却下

判旨

① 統治行為の司法審査

直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、**裁判所の審査権の外にある**。

② 衆議院の解散の司法審査

衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、このような行為について、その法律上の有効無効を審査することは、**司法裁判所の権限の外にある**。【19-5-4、27-6-3、2-6-2】

③ 団体の内部事項に関する行為

大学・政党などの自主的な団体の内部紛争については、その内部規律の問題にとどまる限りその自治的措置に任せるべきであり、裁判所の司法審査が及ばないとされています。これを**部分社会の法理**といいます。

最重要判例

● 富山大学事件 (最判昭52.3.15)

事案

国立の富山大学における単位不認定処分の効力が争われた。

結論

訴え却下

判旨

① 部分社会の法理

大学は、国公立か私立かを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、**一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決に委ねられる**。【19-5-1】

② 単位授与（認定）行為

単位授与（認定）行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足る特段の

判官

事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的・自律的な判断に委ねられるべきものであって、**裁判所の司法審査の対象にはならない**ものと解するのが、相当である。※1 図27-6-2

最重要判例

● 共産党袴田事件 (最判昭63.12.20)

事案

政党が党員に対してなした除名処分の効力が争われた。

結論

除名処分は有効である。

判旨

政党は、国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であって、かつ、議会制民主主義 ※2を支える極めて重要な存在であるから、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならず、**政党が党員に対してした処分が一般市民秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない**。政党が党員に対してした処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、当該処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り当該規範に照らし、当該規範を有しないときは条理に基づき、**適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、その審理もこの点に限られる**。図19-5-3、27-6-4

なお、従来最高裁判所の判例では、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰についても、裁判所の司法審査が及ばないとされていましたが、最高裁判所の判例が変更され、司法審査が及ぶこととされました。※3

最重要判例

● 地方議会の議員に対する出席停止の懲罰 (最大判令2.11.25)

事案

地方議会の議員に対する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えの適法性が争われた。

結論

適法

判旨

出席停止の懲罰は、公選の議員に対し、議会がその権能において科する処分であり、これが科されると、当該議員はその期間、会議及び委員会への出席が停止され、議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動を行うことができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果た

※1 参考

同判例は、専攻科修了の認定・不認定に関する争いは、司法審査の対象となると判断している。図元-26-エ

※2 用語

議会制民主主義：国民が選挙した代表によって組織される議会があり、その議会において国家の最高意思が決定される制度のこと。

※3 重要判例

地方議会の議員に対する除名処分も、司法審査の対象となるとされている (最大判昭35.10.19)。

判旨

することができなくなる。このような出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして、その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということとはできない。そうすると、出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである。したがって、**普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となるというべきである。** 27-6-5

(3) 司法権の帰属

① 特別裁判所の禁止

特別裁判所とは、特別の人間又は事件について裁判するため、通常裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関のことです。**※4**

法解釈の統一を図る必要があることから、特別裁判所の設置は禁止されています（76条2項前段）。**※5 ※6**

② 行政機関による終審裁判の禁止

行政機関は、**終審**として裁判を行うことができません（76条2項後段）。

76条2項後段の反対解釈から、前審としてならば、行政機関による裁判も認められます。**※7**

2 裁判所の組織と権能

裁判所は、**最高裁判所**と**下級裁判所**に大別されます。

(1) 最高裁判所

① 構成

最高裁判所は、その長たる裁判官（長官）及び法律の定める員数 **※8** のその他の裁判官で構成されます（79条1項）。

最高裁判所の長たる裁判官は、**内閣**の指名に基づき、**天皇**が任命します（6条2項）。これに対して、長たる裁判官以外の裁判官は、**内閣**が任命します（79条1項）。

② 国民審査

裁判官の選任に対して民主的コントロールを及ぼすため、最

※4 具体例をイメージ

例えば、戦前の軍法会議などである。

※5 重要判例

家庭裁判所は、家庭事件や少年事件の審判などを行うために特に設けられた裁判機関であるが、一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所として裁判所法により設置されたものであり、特別裁判所には当たらない（最大判昭31.5.30）。

※6 参考

弾劾裁判所は、特別裁判所に当たるが、憲法自身が認めた例外である。

※7 具体例をイメージ

例えば、国家公務員法に基づく人事院の裁定などである。

※8 用語

員数：人の数のこと。

高裁判所裁判官の国民審査の制度が設けられています。

すなわち、最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後**10年**を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とされます（79条2項）。※1 図27-48-4

そして、**投票者の多数**が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免されます（79条3項）。※2

③ 定年 ※3

最高裁判所の裁判官は、**法律**の定める年齢に達した時に退官します（79条5項）。

(2) 下級裁判所

下級裁判所の裁判官は、**最高裁判所**の指名した者の名簿によって、**内閣**が任命します（80条1項前段）。

下級裁判所の裁判官は、任期が**10年**であり再任されることできますが、**法律**の定める年齢に達した時には退官します（80条1項後段）。

【最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官】 ※4

	最高裁判所の裁判官	下級裁判所の裁判官
指名	長たる裁判官のみ内閣 (6条2項)	最高裁判所 (80条1項前段)
任命	長たる裁判官→天皇 (6条2項) その他の裁判官→内閣 (79条1項)	内閣 (80条1項前段)
任期	なし	10年 (80条1項後段本文) ※再任可
定年	あり (79条5項、80条1項後段但書)	
罷免	裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合、又は公の弾劾による場合 (78条前段)	
	国民審査 (79条3項)	_____

※1 引っかけ注意!



国民審査は、最高裁判所の裁判官についてのみ行われます。また、国民審査が行われるのは、衆議院議員総選挙の際であり、参議院議員通常選挙の際には行われません。

※2 重要判例

判例は、国民審査の制度は解職の制度であるとしている (最大判昭27.2.20)。図28-3

※3 参考

最高裁判所・簡易裁判所の裁判官の定年は70歳、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官の定年は65歳であり、これに達した時に退官する (裁判所法50条)。

※4 受験テクニック



最高裁判所の裁判官は、国民審査がある代わりに任期がない、下級裁判所の裁判官は、国民審査がない代わりに任期がある、と覚えておきましょう。

3 司法権の独立

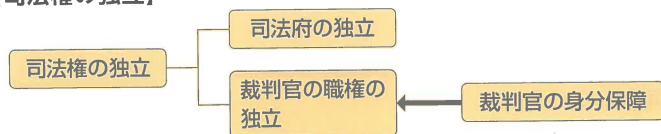
裁判が公正に行われ人権の保障が確保されるためには、裁判を担当する裁判官が、外部からの圧力や干渉を受けずに、公正

な立場で職務を行うことが必要とされます。そこで、憲法は、**司法権の独立**を要請しています。

司法権の独立には、①司法権が立法権・行政権から独立していること（**司法府の独立**）と、②個々の裁判官が他者の指示・命令を受けずに独立して裁判を行うこと（**裁判官の職権の独立**）の2つの意味があります。

このうち、②裁判官の職権の独立を確保するため、憲法上、裁判官の身分保障が認められています。

【司法権の独立】



（1）司法府の独立

① 規則制定権

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、**規則**を定める権限を有します（77条1項）。■26-7-4 ※5

裁判所の自主性を確保し司法部内における最高裁判所の統制権と監督権を強化すること、実務に通じた裁判所の専門的判断を尊重することから、最高裁判所に**規則制定権**が認められています。

② 行政機関による裁判官の懲戒処分の禁止

裁判官に対する行政権の不当な干渉を防止し、裁判所の自主的な処理に委ねるため、**行政機関**による裁判官の懲戒処分は禁止されています（78条後段）。

（2）裁判官の職権の独立（身分保障）

すべて裁判官は、その**良心**に従い独立してその職権を行い、この**憲法**及び**法律**にのみ拘束されることとされています（76条3項）。※6

① 罷免事由の限定

裁判官は、裁判により、**心身の故障**のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、**公の弾劾**によらなけ

※5 過去問チェック

最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。→×（26-7-4）

※6 重要判例

「良心に従い」とは、裁判官が有形無形の外部の圧力や誘惑に屈しないで自己の内心の良識と道徳感に従うという意味である（最大判昭23.11.17）。

れば罷免されません（78条前段）。📖24-4-5 ※1

ここに掲げられた事由以外による裁判官の罷免を認めず、裁判官が安心して裁判に専念できるようにすることによって、職権の独立を確保しています。

② 報酬の保障 ※2

経済的観点から裁判官が安心して裁判に専念できるようにすることによって、職権の独立を確保するため、裁判官はすべて定期的に**相当額の報酬**を受けることができ、この報酬は在任中**減額**することができません（79条6項、80条2項）。📖24-4-3 ※3

4 違憲審査権

(1) 違憲審査権とは何か

違憲審査権とは、法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限のことです。

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が**憲法**に適合するかしないかを決定する権限を有する**終審裁判所**であるとされ（81条）、違憲審査権が認められています。※4 ※5

裁判所に違憲審査権が認められている理由としては、憲法の最高法規性は、国家行為の合憲性を審査・決定する機関があつてはじめて現実には確保されることと、憲法の保障する基本的人権が立法権・行政権によって侵害された場合に、それを救済する必要があることが挙げられます。

(2) 違憲審査の方法

裁判所による違憲審査の方法には、①**付随的違憲審査制**、②**抽象的違憲審査制**の2種類があります。日本では、①付随的違憲審査制が採用されていると考えられています。※6

【違憲審査の方法】

付随的違憲審査制	通常の裁判所が、具体的な争訟を裁判する際に、その争訟において問題となった点についてのみ違憲審査を行う方法
抽象的違憲審査制	特別に設けられた憲法裁判所が、具体的な争訟と関係なく、抽象的に違憲審査を行う方法

※1 過去問チェック

国務大臣は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ罷免されない。→×（24-4-5）

※2 参考

内閣総理大臣や官吏（国家公務員）については、報酬の保障を定めた規定はない。

※3 過去問チェック

両議院の議員は、すべて定期的に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。→×（24-4-3）

※4 重要判例

下級裁判所も最高裁判所と同様に司法権を行使できることから、下級裁判所にも違憲審査権が認められる（最大判昭25.2.1）。

※5 参考

法律のみならず、内閣の制定する政令や地方議会の制定する条例も、違憲審査の対象となる。📖21-1-1

※6 参考

①を採用しているのはアメリカ、②を採用しているのはドイツ・イタリア・オーストリアなどのヨーロッパ大陸諸国である。📖18-41-1

最重要判例

● 警察予備隊違憲訴訟 (最大判昭27.10.8)

事案

(旧) 日本社会党の代表者が、自衛隊の前身である警察予備隊が違憲無効であることの確認を求めて出訴した。【昭18-41-ア

結論

訴え却下

判旨

日本の現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、**裁判所がこのような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何らの根拠も存在しない。**【昭18-41-イ・ウ

(3) 対象

① 条約

条約は81条の列举事項に挙げられていませんが、最高裁判所の判例は、条約を違憲審査の対象とする余地を認めています。

最重要判例

● 砂川事件 (最大判昭34.12.16)

事案

国が米軍飛行場拡張のため東京都砂川町の測量を開始し、これに反対した地元住民らが基地内に立ち入った行為が、旧日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反に問われたため、日米安全保障条約の合憲性が争われた。

結論

合憲・違憲の判断をしなかった。

判旨

日米安全保障条約は、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲であるか否かの法的判断は、その条約を締結した内閣及びこれを承認した国会の政治的ないし自由裁量の判断と表裏をなす点が少なくない。したがって、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の判断には原則としてなじまない性質のものであり、**一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである。**【昭26-41

※7 用語

立法不作为：憲法上立法をなすべきことが要求されているにもかかわらず、相当の期間を経過してもなお立法がなされないこと。

② 立法不作为 ※7

立法不作为の違憲審査については、以下の2つの判例があります。

最重要判例

● 在宅投票制度廃止事件（最判昭60.11.21）

事案

重度身障者の在宅投票制度を廃止したままその復活を怠った立法不作為の違憲を理由として、国家賠償請求がなされた。

結論

合憲—国家賠償請求は認められない。

判旨

国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであって、**国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない。**

最重要判例

● 在外日本国民 ※1 の選挙権（最大判平17.9.14）

事案

選挙権を行使するには選挙人名簿に登録されていなければならないところ、外国に長期滞在する者は登録されず選挙権を行使し得なかったことから、1998年に公職選挙法の改正を行い、新たに在外選挙人名簿を調製しこれに登録された者には選挙権の行使を認めることにした。しかし、対象となる選挙を当分の間は両議院の比例代表選挙に限ることとしたため、衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙においては選挙権を行使できない状態が続いた。そこで、在外日本国民が、1996年に行われた衆議院議員選挙において投票し得なかったことにつき、立法不作為の違憲を理由として、国家賠償請求をなした。

結論

違憲—国家賠償請求は認められる。 図23-4-2 ※2

判旨

①選挙権の制限の合憲性

国民の選挙権の制限は、そのような制限なしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが著しく困難であると認められる場合でない限り、憲法上許されず、**これは立法の不作為による場合であっても同様である。** 図23-4-1 ※3

②立法不作為の違法性

立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、**例外的に、国会議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法**

※1 用語

在外日本国民：外国に長期滞在する日本国民のこと。

※2 過去問チェック

国が立法を怠ってきたことの違憲性を裁判所に認定してもらうために、国家賠償法による国への損害賠償請求が行われることがあるが、最高裁はこれまで立法不作為を理由とした国家賠償請求は認容されないという立場をとっている。→× (23-4-2)

※3 過去問チェック

国民の選挙権の制限は、そのような制限なしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが著しく困難であると認められる場合でない限り、憲法上許されず、これは立法の不作為による場合であっても同様であると解されている。→○ (23-4-1)

③ 裁判

立法行為や行政行為のみならず、司法行為（裁判）も、最高裁判所の違憲審査権に服します（最大判昭23.7.8）。

5 裁判の公開

裁判の対審 ※5 及び判決は、自由に傍聴できる **公開法廷** で行うのが原則とされています（82条1項）。なぜなら、裁判の公正を確保するためには、対審や判決のような裁判の重要部分が公開される必要があるからです。

そして、公開が要求される「裁判」とは、当事者の意思にかかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような **純然たる訴訟事件の裁判** に限られます（最大決昭35.7.6）。

ここにいう「裁判」に当たるか否かについては、以下のとおりです。

【公開が要求される「裁判」】

「裁判」に当たるもの	「裁判」に当たらないもの
金銭債務臨時調停法の調停に代わる裁判（最大決昭35.7.6）	①家事審判法（現家事事件手続法）による夫婦同居の審判（最大決昭40.6.30） ②民事上の秩序罰としての過料を科する作用（最大決昭41.12.27） ③裁判官分限事件（寺西裁判官事件：最大決平10.12.1）

なお、裁判所が、裁判官の **全員一致** で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、例外的に、**対審** は、公開しないで行うことができます（82条2項本文）。※6

ただし、①**政治犯罪**、②**出版に関する犯罪**、③**憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件**の対審は、常に公開しなければなりません（82条2項但書）。

※4 参考

国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができる。図27-48-5

※5 用語

対審：訴訟当事者が裁判官の面前で口頭によりそれぞれの主張を述べること。

※6 引っかけ注意!



対審の場合と異なり、判決の公開には例外がありません。

【裁判の公開】

	対審	判決
原則	公開	常に公開
例外	裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合 →非公開	
例外的例外	①政治犯罪、②出版に関する犯罪、③憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件 →公開	

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、裁判所の審査権の外にある。
- ☐ ☐ ☐ **2** すべての裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付される。
- ☐ ☐ ☐ **3** 日本では、具体的な争訟と関係なく抽象的に違憲審査を行う抽象的違憲審査制が採用されている。
- ☐ ☐ ☐ **4** 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審及び判決は、公開しないで行うことができる。

解答

1 ○ (苫米地事件：最大判昭35.6.8) **2** × 国民審査に付されるのは最高裁判所の裁判官のみである (79条2項)。**3** × 日本では付随的違憲審査制が採用されている (警察予備隊違憲訴訟：最大判昭27.10.8)。**4** × 判決は公開しなければならない (82条1項・2項本文)。



学習のPOINT

憲法は、国会・内閣・裁判所といった権力分立以外に、財政についても規定を置いています。条文と旭川市国民健康保険条例事件の判例を押さえておきましょう。

1 財政の基本原則

(1) 財政民主主義

国家が活動していくためには非常に多くの資金を必要としますが、その資金は国民の負担となります。そのため、財政の適正な運営は、国民生活に直結する国政の重大問題となります。

そこで、国の財政を処理する権限は、**国会の議決**に基づいて行使されなければならないとする**財政民主主義**が採用されています（83条）。

(2) 租税法律主義

租税※1は国民に対して直接負担を求めるものであるため、必ず国民の同意を得なければなりません。

そこで、租税を課し、又は現行の租税を変更するには、**法律**又は**法律の定める条件**によることを必要とする**租税法律主義**が採用されています（84条）。※2 ※3

最重要判例

● 旭川市国民健康保険条例事件（最大判平18.3.1）

事案

地方税法に基づく保険税の方式ではなく、国民健康保険法に基づく保険料の方式をとっている国民健康保険条例が、市長に対して保険料率の決定などを委任していたため、この条例が84条に違反しないかが争われた。

結論

合憲

判旨

①租税の意義

国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者

※1 用語

租税：国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当するすべての者に対して強制的に無償で徴収する金銭のこと。

※2 重要判例

課税処分がたまたま通達をきっかけとして行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである場合には、当該課税処分は適法である（最判昭33.3.28）。図24-8-5

※3 参考

地方公共団体は、地方税について条例によりその税目・税率等を定めることができる。

判旨

に対して課する金銭給付は、**その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる。** 22-6-ア

②国民健康保険料への84条の直接適用の有無

市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。したがって、**上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはない**（国民健康保険税は、目的税であって反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は憲法84条の規定が適用されることとなる。）。 22-6-イ・ウ

③国民健康保険料への84条の類推適用の有無

国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、**租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶ。** 市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、**これについても憲法84条の趣旨が及ぶ。** 19-3、22-6-エ ※1、28-24-4

(3) 国費の支出及び国庫債務負担行為

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、**国会の議決に基づくこと**を必要とします（85条）。 24-5-1、27-7-1

国費の支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払いのことです（財政法2条1項）。 ※2

また、「国が債務を負担する」とは、国が財政上の需要を充足するのに必要な経費を調達するために債務を負うことです。 ※3

(4) 公金支出の禁止

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は**公の支配に属しない**慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならないとされています（89条）。

前段の趣旨は、宗教上の組織や団体への公金支出を禁止することで、政教分離原則を財政面から保障する点にあります。

※1 過去問チェック

市町村が行う国民健康保険の保険料は、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、**憲法84条の趣旨が及ぶ。**→○（22-6-エ）

※2 参考

支払原因が法令の規定に基づくものであれ、私法上の契約に基づくものであれ、いずれも国費の支出とされる。

※3 参考

直接に金銭を支払う義務でなくとも、債務の支払いの保証や損失補償の承認は、結局は国費の支出を伴う以上、これに含まれる。

また、後段の趣旨については、①私的な事業へ不当な公権力の支配が及ぶことを防止する点にあるとする見解と、②公金の濫費を防止する点にあるとする見解が対立しています。

2 財政監督の方式

(1) 予算

予算とは、収入と支出の見積もりのことです。

内閣は、毎会計年度の**予算**を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければなりません（86条）。※4 圖24-5-2、27-7-2

86条の趣旨は、国会による審議・議決を経ることで、国家財政に対する国会の監督を及ぼす点にあるとされています。※5 ※6

なお、予算は政府を拘束するのみで一般国民を拘束しないこと、予算の効力は一会計年度に限られ永続性がないこと、議決の手續が法律と異なることなどから、予算は、国会の議決を経て成立する国法の一形式ではあるが、法律とは異なるとするのが通説です（**予算法形式説**）。圖29-6

(2) 予備費

予見し難い予算の不足に充てるため、**国会の議決**に基いて予備費を設け、**内閣の責任**でこれを支出することができます（87条1項）。※7 圖24-5-4、27-7-3

また、すべて予備費の支出については、内閣は、**事後に国会**の承諾を得なければなりません（87条2項）。圖27-7-3

ただし、国会の承諾が得られなくても、すでになされた予備費の支出の法的効果に影響はなく、内閣の政治責任の問題が生じるのみとされています。

(3) 皇室財産と皇室の費用

皇室財政の民主化を図るため、すべて皇室の財産は**国**に属するものとされ、また、すべて皇室の費用は、**予算**に計上して国会の議決を経なければならないとされました（88条）。圖24-5-5 ※8

(4) 決算

決算とは、収入と支出の実績を示す確定的な数字のことです。

※4 参考

予算自体の提出権は内閣にのみ属するが、予算を伴う法律案の提出は、国会議員もすることができる。

※5 参考

予算に反する国の支出も、当然に無効となるわけではない。

※6 参考

国会は、予算の減額修正をすることができ、また、予算の同一性を損なわない限り増額修正をすることもできる。圖27-7-2

※7 引っかけ注意!



予備費の設置は任意であり、義務ではありません。

※8 過去問チェック

すべて皇室の費用は、**予算**に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。→○（24-5-5）

国の収入支出の決算は、すべて毎年**会計検査院**※1がこれを検査し、**内閣**は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければなりません（90条1項）。📖24-5-3、27-7-5

「国会に提出」とは、国会が提出された決算を審議し、それを認めるか否か議決することを要するという意味です。もっとも、両議院一致の議決は必要でなく、また、各議院の議決は決算の効力に影響を及ぼすわけではありません。

(5) 財政状況の報告

内閣は、国会及び国民に対し、定期的に、少なくとも**毎年1回**、国の財政状況について報告しなければなりません（91条）。

※1 用語

会計検査院：国の収入支出の決算の検査を行うほか、常時会計検査を行うことを任務とする内閣から独立した合議制の機関のこと。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- ☐ ☐ ☐ **2** 公金その他の公の財産は、公の支配に属する慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
- ☐ ☐ ☐ **3** 内閣総理大臣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- ☐ ☐ ☐ **4** すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

解答

1 ○ (84条) **2** × 公の支配に属しない事業に対して支出することができない (89条後段)。 **3** × 予算を作成するのは内閣総理大臣ではなく内閣である (73条5号、86条)。 **4** ○ (87条2項)



学習のPOINT

行政書士試験は地方自治法も試験科目なので、憲法の地方自治分野はあまり出題されませんが、地方自治法の学習の第一歩になりますので、一読しておくとい良いでしょう。

1 地方自治とは何か

地方自治とは、国から独立した地方公共団体が、地方における政治を地域住民の意思に基づいて自主的に行うことです。

日本国憲法は、第8章において地方自治を憲法上の制度として保障しています。※2

2 地方自治の本旨

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、**地方自治の本旨**に基づいて、法律でこれを定めることとされています（92条）。

地方自治の本旨とは、①**住民自治**、②**団体自治**の2つを意味しています。

【地方自治の本旨】

住民自治	地方における政治が住民の意思に基づいて行われること
団体自治	地方における政治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下で行われること

3 地方公共団体の機関

地方公共団体には議事機関として**議会**を設置し（93条1項）、長や議会の議員などは住民の**直接選挙**により選出しなければなりません（93条2項）。その趣旨は、地方自治の民主化を徹底しようとする点にあります。※3

なお、憲法上の「地方公共団体」とは、都道府県・市町村という標準的な二段階の地方公共団体を指します。※4 ※5

※2 参考

大日本帝国憲法では、地方自治に関する規定は設けられていなかった。

※3 参考

大日本帝国憲法の下では、市長は、天皇の上奏をもとに、内務大臣によって任命されており、町村長は、町村会の選挙によって選任されていた。図23-48-1

※4 重要判例

東京23区のような特別区は、93条2項の「地方公共団体」には当たらない（最大判昭38.3.27）。

※5 参考

第二次世界大戦中でも、市町村が廃止されたわけではない。また、町内会や系統農会は、第二次世界大戦前から組織されており、防空・配給や本土決戦のために組織されたものではない。図23-48-3

4 地方公共団体の権能

地方公共団体は、①財産の管理、②事務の処理、③行政の執行、④**法律の範囲内**での条例の制定といった4つの権能を有しています（94条）。

なお、条例については、行政法（地方自治法）のところで詳しく学習します（**第2部第6章第4節**参照）。

5 地方自治特別法

地方自治特別法とは、一の地方公共団体のみに適用される特別法のことです。**※1**

国の特別法による地方自治権の侵害を防止するため、地方自治特別法を制定するためには、その地方公共団体の**住民投票**における**過半数**の同意が必要とされています（95条）。**図 3-23-1**

※1 よくある質問



Q 95条にいう「一の地方公共団体」とは、1つの地方公共団体という意味ですか？



A 「一の地方公共団体」とは、実際にその法律が適用される地方公共団体が1つである必要はなく、「特定の」という意味にすぎません。例えば、95条が適用された法律の中に旧軍港市転換法というものがあり、これは、旧軍港のあった横須賀、呉、佐世保、舞鶴の4市（地方公共団体）に適用されるものでした。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 地方自治の本旨とは、地方政治が住民の意思に基づいて行われるべきであるという団体自治と、地方自治が国から独立した団体に委ねられ団体自らの意思と責任の下でなされるという住民自治を意味する。
- ☐ ☐ ☐ **2** 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
- ☐ ☐ ☐ **3** 地方公共団体は、条例を制定することができ、この条例制定権は、法律による制約を受けない。
- ☐ ☐ ☐ **4** 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

解答

1 × 住民自治と団体自治が反対である。 **2** ○（93条2項） **3** × 法律の範囲内で条例を制定する必要がある（94条）。 **4** ○（95条）



学習のPOINT

憲法改正は、最近ではあまり出題されていませんが、96条の条文は正確に覚えておきましょう。条文を知ってさえいれば解ける問題がほとんどです。

1 憲法改正とは何か

憲法は国家の基礎法・根本法ですから、高度の安定性が求められます。しかし、その反面、政治・経済・社会の動きに合わせて改変することも不可欠です。

そこで、日本国憲法は、憲法改正手続を規定すると同時に、その改正の要件を厳しくするという**硬性憲法**※2の技術を採用しています。

2 憲法改正の手続

憲法改正は、①**国会の発議**→②**国民の承認**→③**天皇の公布**といった流れで行われます。

(1) 国会の発議

憲法改正における発議は、通常発議（原案の提出）とは異なり、国民に提案する憲法改正案を国会が決定することをいいます。憲法改正の発議は、各議院の**総議員の3分の2以上**の賛成を必要とします（96条1項前段）。※3

(2) 国民の承認

憲法改正の承認には、「特別の国民投票」又は「国会の定める選挙の際行われる投票」において、その**過半数の賛成**が必要です（96条1項後段）。※4

「国会の定める選挙」とは、全国規模で行われる選挙（衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙）を指します。

(3) 天皇の公布

憲法改正について国民の承認を経たときは、天皇は、**国民の**

※2 用語

硬性憲法：改正手続が法律制定手続よりも厳しい憲法のこと。

※3 受験テクニック



憲法改正の発議は、「出席議員」ではなく「総議員」の3分の2以上の賛成が必要です。憲法改正は国の重大事項なので、要件が厳しくなっていると覚えておきましょう。

※4 参考

「日本国憲法の改正手続に関する法律」によれば、「過半数」とは、有効投票総数（憲法改正案に対する賛成票の数と反対票の数を合計した数）の過半数をいう。

名で、憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布します(96条2項)。

天皇の公布が「国民の名で」行われるのは、改正権者である国民の意思による改正であることを明らかにするためです。

3 憲法改正の限界

憲法改正には限界があり、憲法が保障する国民主権・基本的人権の尊重・平和主義などの基本原理を憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが通説です。📖

18-6-5 ※1

※1 過去問チェック

憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが、通説である。→○(18-6-5)

確認テスト

- ☐☐☐ 1 憲法の改正は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
- ☐☐☐ 2 憲法改正の承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- ☐☐☐ 3 憲法改正について国民の承認を経たときは、天皇は、自らの名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
- ☐☐☐ 4 憲法改正には限界がなく、憲法改正手続を経ていれば、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義などの基本原理を削除することもできるとするのが通説である。

解答

- 1 × 総議員の3分の2以上の賛成が必要である(96条1項前段)。 2 ○ (96条1項後段) 3 × 天皇は、自らの名ではなく、国民の名で憲法改正を公布する必要がある(96条2項)。 4 × 憲法改正には限界があるとするのが通説である。